V5

V5 — Référentiel normatif de l'Ordre des experts-comptables

Édition septembre 2022 — cadre de référence, NPLAB, NP 2300 à 4410

Couleur d'onglet : **VIOLET**

Contenu : extraits du « Référentiel normatif de l'Ordre des experts-comptables », édition septembre 2022 (© CNO), reproduits sans modification : préface, cadre de référence, NPLAB, NP 2300, 2400, 2910, 3100, 3400, 4400, 4410, NP audit d'états financiers, NP activités commerciales. Non reproduits : NPMQ (maîtrise de la qualité, p. 21-50) et glossaire (p. 275 s.).

Versions (tableau de la préface) : cadre de référence agréé le 10 juin 2022 (JO 30 juin), application 1er juillet 2022 ; NPLAB agréée par arrêté du 7 décembre 2020 (JO 13 déc.), application 14 décembre 2020 ; NP 2300 agréée 1er septembre 2016, exercices clos à compter du 31 décembre 2016 ; NP 2400 agréée 20 juin 2011, application 1er janvier 2012 ; audit d'états financiers agréé 11 avril 2019, application 1er juillet 2019 ; NP 2910 agréée 13 mars 2017, application 1er juillet 2017 ; NP 3100 agréée 13 avril 2022 (JO 24), application 1er juillet 2022 ; NP 3400 agréée 20 septembre 2011, application 1er juillet 2012 ; NP 4400 et NP 4410 agréées 20 juin 2011, application 1er janvier 2012 ; NP activités commerciales agréée 12 mars 2021 (JO 2 mai), application 3 mai 2021.

Édition la plus récente trouvée : septembre 2022. Aucune édition 2023-2026 du référentiel ni nouvel agrément de la NPLAB postérieur au 7 décembre 2020 n'a été trouvé en ligne le 28/10/2026 (recherche web) ; vérifier sur experts-comptables.fr / ReflexLab si une version plus récente existe.

Source : https://www.paysdelaloire.experts-comptables.fr/wp-content/uploads/2023/03/referentiel-normatif-professionnels-expertise-comptable-2022.pdf (PDF de 291 pages créé le 30/08/2022, mis en ligne par le Conseil régional de l'Ordre des Pays de la Loire ; téléchargé le 28/10/2026).

Partie	Pages du référentiel (impr.)	Pages du volume
Couverture et sommaire	couv.–4	2–5
Préface (tableau des agréments et dates d'application)	5–8	6–9
Cadre de référence	13–22	10–19
NPLAB — LCB-FT	53–92	20–59
NP 2300 — présentation des comptes	95–112	60–77
NP 2400 — examen limité	113–134	78–99
NP 2910 — audit d'états financiers dans une petite entité	135–186	100–151
NP 3100 — attestations particulières	187–220	152–185
NP 3400 — informations financières prévisionnelles	221–240	186–205
NP 4400 — procédures convenues	241–254	206–219
NP 4410 — compilation des comptes	255–268	220–233
NP mission d'audit d'états financiers	269–270	234–235
NP activités commerciales et actes d'intermédiaire	271–276	236–241

PRÉFACE

Introduction

Le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables (ci-après « CNOEC ») met régulièrement à jour son cadre de référence qui s'applique à l'ensemble des missions et activités réalisées par les structures d'exercice professionnel d'expertise comptable[1].

Le tableau ci-après présente les dernières évolutions applicables.

Référentiel normatif	Agréé(e) le	Date d'application
Cadre de référence	10 juin 2022 (JO du 30) qui annule et remplace l'agrément du 13 avril 2022	1er juillet 2022
Norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ)	1er septembre 2016 qui annule et remplace l'agrément du 20 juin 2011	1er octobre 2016
Norme professionnelle relative aux obligations de la profession d'expertise comptable en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (NPLAB)	7 décembre 2020 (JO du 13) qui annule et remplace l'agrément du 17 juillet 2019	14 décembre 2020
Mission de présentation des comptes	1er septembre 2016 qui annule et remplace l'agrément du 20 juin 2011	Exercice clos à compter du 31 décembre 2016
Mission d'examen limité des comptes	20 juin 2011	1er janvier 2012
Mission d'audit d'états financiers[2]	11 avril 2019 qui annule et remplace l'agrément du 20 septembre 2011	1er juillet 2019
Mission d'audit d'états financiers dans une PE	13 mars 2017	1er juillet 2017
Mission d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques (Attestations particulières)	13 avril 2022 (JO du 24) qui annule et remplace la norme NP 3100 agréée 1er septembre 2016	1er juillet 2022
Mission d'examen d'informations financières prévisionnelles	20 septembre 2011	1er juillet 2012

[1] Cadre de référence : terme utilisé pour la suite du document.
[2] Cette norme n'est pas reproduite dans le présent ouvrage mais le sommaire figure en fin d'ouvrage. Ces normes internationales sont consultables et téléchargeables sur le site du CNOEC à l'adresse Internet www.experts-comptables.fr/Normes.

Mission d'examen d'informations sur la base de procédures convenues	20 juin 2011	1er janvier 2012
Mission de compilation des comptes	20 juin 2011	1er janvier 2012
Glossaire des termes et expressions utilisés	7 décembre 2020 (JO du 13) qui annule et remplace l'agrément du 17 juillet 2019	14 décembre 2020
Norme professionnelle relative aux activités commerciales et aux actes d'intermédiaire	12 mars 2021 (JO du 2 mai)	3 mai 2021

Contexte et hiérarchie des textes

L'ordonnance du 19 septembre 1945 définit les règles de notre profession.

Dans ce cadre, le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables a pour mission d'élaborer les normes professionnelles, agréées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. L'application de ces normes s'inscrit dans le respect des principes fondamentaux de comportement professionnel définis par le Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable.

Le présent référentiel normatif tire parti des dispositions normatives internationales publiées par le comité IAASB[3] de l'IFAC[4]. Le référentiel normatif, avec l'ensemble des textes qui régissent la profession en France, constitue l'intégralité des obligations applicables aux structures d'exercice professionnel et aux responsables des missions.

Les normes expriment la position de la profession quant à l'exercice de ses missions et activités par un professionnel raisonnablement diligent. À cet effet, elles posent un ensemble de règles professionnelles propres à garantir le bon exercice des missions et activités.

Le concept d'importance relative gouverne l'application des normes.

Dans certaines situations, le responsable de la mission peut estimer nécessaire de s'écarter d'une disposition d'une norme afin d'atteindre plus efficacement l'objectif de sa mission ou activité. Il lui appartient, alors, de justifier sa décision dans la documentation de ses travaux.

[3] IAASB : International Auditing and Assurance Standards Board
[4] IFAC : International Federation of Accountants

Afin de faciliter la compréhension de ces obligations normatives, les normes professionnelles distinguent les principes fondamentaux à mettre en œuvre et les modalités d'application (paragraphes qui commencent par « A »). Seuls les principes fondamentaux revêtent un caractère obligatoire.

En accompagnement de ces normes, une information à caractère technique, pédagogique ou opérationnel, dont l'application est facultative, conformément à l'article 26 du décret du 30 mars 2012, est mise à disposition des professionnels par le CNOEC au travers notamment de guides, de supports de formation ou d'instruments techniques.

Ces éléments, qui n'ont aucun caractère obligatoire, améliorent l'information des professionnels. Ils comprennent :

- des guides méthodologiques qui précisent les modalités d'application des normes et proposent des explications relatives à leur mise en œuvre ainsi que des outils opérationnels ;
- des outils pour la mise en œuvre pratique du référentiel normatif (exemples de lettre de mission, exemples de dossier de travail, outils informatiques…).

La diffusion de ces éléments répond à un objectif d'information et non de normalisation. Chaque professionnel peut s'inspirer de ces supports pour organiser son activité en fonction notamment de sa structure d'exercice professionnel, de ses méthodes d'organisation, de son système informatique et des spécificités de sa clientèle.

CADRE DE RÉFÉRENCE

Cadre agréé par arrêté ministériel du10 juin 2022 (JO du 30) qui annule et remplace l'agrément du 13 avril 2022.
Applicable à compter du 1er juillet 2022.

Le présent cadre de référence s'applique aux structures d'exercice professionnel, aux experts-comptables, quel que soit le mode d'exercice de la profession, aux experts-comptables stagiaires et aux salariés mentionnés respectivement à l'article 83 ter et à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable.

Introduction

Ce cadre de référence définit la nature des différentes missions et activités réalisées par les structures d'exercice professionnel de l'expertise comptable ainsi que les normes professionnelles applicables à ces missions et activités.

La structure d'exercice professionnel et le responsable de la mission se doivent de respecter pour toutes les missions et activités entrant dans leur champ de compétence les principes de comportement définis par le Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable, la norme relative à la maîtrise de la qualité des missions, la norme professionnelle relative aux obligations de la profession d'expertise comptable en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ainsi que les dispositions des normes professionnelles spécifiques applicables à chaque mission et activité.

Les normes professionnelles distinguent les principes fondamentaux à mettre en œuvre et les modalités d'application (paragraphes qui commencent par « A »). Seuls les principes fondamentaux revêtent un caractère obligatoire.

Le cadre des missions distingue trois grandes natures de missions :

- les missions d'assurance sur des comptes complets historiques ;
- les autres missions d'assurance ;
- les missions sans assurance.

Application des normes professionnelles

Les normes professionnelles définissent les principes fondamentaux et les travaux essentiels que la structure d'exercice professionnel et le responsable de la mission sont tenus de respecter et de mettre en œuvre dans l'exercice de leurs missions et activités.

Les principes fondamentaux sont appliqués à la lumière des précisions apportées sur leurs modalités d'application (les paragraphes qui commencent par « A ») qui figurent à l'issue du texte de la norme. Ces modalités d'application n'ont pas de caractère obligatoire. Elles apportent néanmoins au professionnel des éléments de référence pour que ce dernier puisse exercer son jugement professionnel dans la détermination des conditions d'application de la norme au cas d'espèce dans lequel il se trouve. Elles ne sauraient cependant couvrir toutes les situations et circonstances dans lesquelles un professionnel peut se trouver.

Le référentiel normatif comprend un glossaire des termes et expressions utilisés, commun à toutes les normes à l'exception des normes ISA applicables aux missions d'audit d'états financiers[5].

La maîtrise de la qualité

La norme professionnelle de maîtrise de la qualité traite des obligations d'une structure d'exercice professionnel concernant son système de maîtrise de la qualité.

Un système de maîtrise de la qualité est constitué :

- de règles définies par une structure d'exercice professionnel pour s'assurer :
  - qu'elle-même et son personnel technique se conforment aux normes professionnelles et aux obligations légales et réglementaires ;
  - que les rapports émis sont appropriés aux circonstances ;
- de procédures rédigées pour mettre ces règles en application et vérifier qu'elles sont bien respectées.

[5] Ces normes internationales sont consultables et téléchargeables sur le site du CSOEC à l'adresse Internet www.experts-comptables.fr/Normes

La norme professionnelle relative aux obligations de la profession d'expertise comptable en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Cette norme a pour objet de définir et d'expliquer les principes relatifs à la mise en œuvre des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, concernant :

- l'organisation de la structure d'exercice professionnel ;
- l'identification et l'évaluation des risques ;
- les obligations de vigilance à l'entrée en relation d'affaires ;
- les obligations de vigilance au cours de la relation d'affaires ;
- les obligations de déclaration à TRACFIN ;
- l'autorité de contrôle ;
- les sanctions.

Les missions d'assurance

Les missions d'assurance sur des comptes complets historiques

La mission de présentation des comptes

Cette mission a pour objectif de permettre à l'expert-comptable d'exprimer une assurance modérée sur la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels ou intermédiaires.

En termes de diligences, cette mission s'appuie essentiellement sur :

- les informations fournies par la direction de l'entité ;
- la technique comptable de l'expert-comptable pour participer à l'établissement des comptes annuels ou intermédiaires et s'assurer de la régularité en la forme de la comptabilité ;
- l'expérience de l'expert-comptable, sa connaissance de l'entité et de son environnement et la mise en œuvre de procédés analytiques destinés à apprécier la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels ou intermédiaires pris dans leur ensemble.

La mission de présentation peut porter sur des comptes annuels ou intermédiaires. Elle n'est pas applicable aux comptes consolidés.

Cette mission fait l'objet de la norme professionnelle 2300.

- **La mission d'examen limité des comptes**

Cette mission a pour objectif de permettre à l'expert-comptable d'exprimer une assurance modérée sur la conformité des comptes au référentiel comptable qui leur est applicable.

La mission d'examen limité est destinée à répondre aux besoins exprimés d'une assurance supérieure à celle résultant d'une mission de présentation telle que précédemment définie. La norme applicable à cette mission a été transposée conformément à la norme internationale d'examen limité (ISRE 2400) en vigueur en 2011.

En termes de diligences, la norme requiert :

- une prise de connaissance de l'entité permettant l'identification des domaines et comptes sensibles ;
- une analyse des procédures relatives à l'organisation comptable ;
- une collecte des éléments probants reposant notamment sur les techniques suivantes : procédés[6] analytiques, entretiens avec la direction…

La mission d'examen limité peut porter sur des comptes annuels, intermédiaires ou consolidés.

Cette mission fait l'objet de la norme professionnelle 2400.

- **La mission d'audit d'états financiers**

Cette mission a pour objectif de permettre à l'expert-comptable d'exprimer une assurance raisonnable sur la conformité des états financiers au référentiel comptable applicable.

La mission d'audit d'états financiers est destinée à répondre aux besoins exprimés d'une assurance supérieure à celle résultant de l'exécution d'une mission d'examen limité telle que précédemment définie. Pour la mise en œuvre de cette mission, l'expert-comptable doit respecter les dispositions des normes d'audit internationales (ISA) en vigueur dans le référentiel normatif français[7].

[6] Intitulés « Procédures analytiques » dans la norme d'examen limité (NP 2400).
[7] Ces normes internationales sont consultables et téléchargeables sur le site du CSOEC à l'adresse Internet www.experts-comptables.fr/Normes

En termes de diligences, la mission d'audit d'états financiers s'appuie essentiellement sur :

- une prise de connaissance approfondie de l'entité ;
- l'appréciation des procédures de contrôle interne de l'entité ;
- la collecte d'éléments probants externes ;
- l'observation physique des actifs de l'entité ;
- la détermination d'un seuil de signification.

La mission d'audit d'états financiers peut porter sur des comptes annuels, intermédiaires ou consolidés.

Cette norme n'est pas reproduite dans le présent ouvrage mais le sommaire figure en fin d'ouvrage.

- **La mission d'audit d'états financiers dans une petite entité**

Dans le but de préciser les aspects particuliers concernant les audits des petites entités, une norme professionnelle spécifique a été élaborée. L'approche, la démarche et le choix des techniques ont été adaptés pour tenir compte de leurs spécificités.

Cette mission fait l'objet de la norme professionnelle 2910.

Les autres missions d'assurance

Ces missions font appel aux techniques de contrôle adaptées en fonction du degré d'assurance attendu. Elles portent sur des informations financières ou non financières.

Elles comprennent :

- la mission d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques (attestations particulières) ;
- la mission d'examen d'informations financières prévisionnelles.

- **La mission d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques (attestations particulières)**

Les missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques (attestations particulières) peuvent avoir une origine légale ou contractuelle. Elles portent le plus souvent sur des informations comptables et financières qui ne constituent pas des comptes complets historiques. Elles peuvent aussi concerner d'autres informations.

Ces missions ont pour objectif, sur la base de contrôles appropriés, d'attester certaines informations à l'élaboration desquelles la structure et le responsable de la mission ont contribué (attestation dite « directe ») ou pas (attestation dite « indirecte »). Ces derniers expriment une assurance de niveau raisonnable ou modéré sur ces informations à l'aide de critères applicables.

Cette mission fait l'objet de la norme professionnelle 3100.

- **La mission d'examen d'informations financières prévisionnelles**

Cette mission a pour objectif de permettre à la structure et au responsable de la mission d'exprimer une assurance modérée à l'effet qu'ils n'ont pas relevé d'éléments qui les conduisent à penser que :

- les hypothèses retenues ne constituent pas une base raisonnable pour élaborer les informations prévisionnelles, ou
- la traduction chiffrée de ces hypothèses est erronée, ou
- les informations ne sont pas préparées de manière cohérente avec les états financiers historiques sur la base de principes comptables appropriés.

Cette mission fait l'objet de la norme professionnelle 3400.

Les missions sans assurance

La mission d'examen d'informations sur la base de procédures convenues

L'objectif d'une mission d'examen d'informations sur la base de procédures convenues consiste à mettre en œuvre des diligences définies d'un commun accord avec la direction de l'entité et éventuellement avec des tiers intéressés, et de communiquer dans un rapport écrit les diligences mises en œuvre et les constats qui en résultent.

Cette mission porte essentiellement sur des informations financières ou non financières préalablement établies par l'entité.

Dès lors que le rapport final de la mission ne porte que sur des constats, aucune assurance n'est exprimée. Il appartient aux destinataires du rapport d'apprécier les diligences et les constats de la structure et du responsable de la mission et d'en tirer leurs propres conclusions.

Cette mission fait l'objet de la norme professionnelle 4400.

La mission de compilation de comptes

Dans une mission de compilation, l'expert-comptable recueille, classe et présente la synthèse d'informations financières sous une forme compréhensible et exploitable, sans être tenu de contrôler les déclarations sur lesquelles s'appuient ces informations.

Cette mission est exclusivement destinée aux entités qui entrent dans le périmètre de consolidation d'un groupe :

- qui fait l'objet d'un audit ;
- qui assure en interne la production de sa comptabilité ; et
- qui requiert, en amont de la consolidation de ses comptes, un travail de mise en forme des documents de synthèse de ses filiales dans le respect de la législation française.

Les diligences mises en œuvre n'ayant pas pour objectif de permettre à l'expert-comptable de donner une assurance sur les informations financières, cette mission s'inscrit parmi les missions sans expression d'assurance.

La mission de compilation de comptes peut porter sur des comptes annuels ou intermédiaires.

Cette mission fait l'objet de la norme professionnelle 4410.

Les missions sans assurance prévues par la loi ou le règlement

Il s'agit de missions particulières sans assurance prévues par un texte légal ou réglementaire, comme par exemple l'intervention de l'expert-comptable du comité d'entreprise ou la mission portant sur les comptes de campagne des candidats aux élections.

Ces missions ne donnent pas lieu à une expression d'assurance et ne font l'objet d'aucune norme spécifique.

Les autres prestations fournies à l'entité

La diversité des besoins des entités laisse place à des missions ne faisant pas l'objet de norme spécifique.

Ces missions, généralement mises en œuvre à la demande de l'entité pour ses propres besoins, ne donnent pas lieu à l'expression d'une assurance. Elles sont régies par les dispositions du Code de déontologie des

professionnels de l'expertise comptable, la norme professionnelle relative aux obligations de la profession d'expertise comptable en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et la norme professionnelle de maîtrise de la qualité.

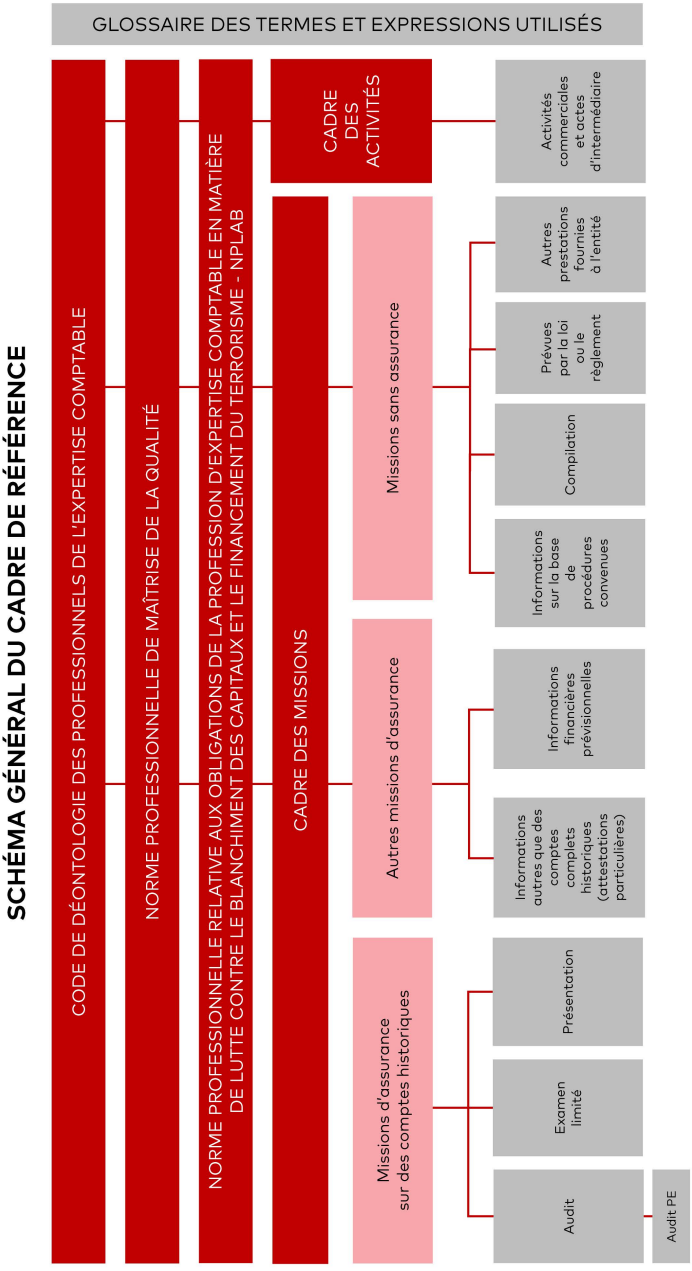
Il s'agit notamment de toutes les missions d'assistance comptable, fiscale, sociale et juridique de l'entité. Entrent également dans cette catégorie, les missions de conseil.

Cadre des activités

Norme relative aux activités commerciales et aux actes d'intermédiaire

La norme a pour objet de définir les conditions et les limites à l'exercice d'activités commerciales et à la réalisation d'actes d'intermédiaire.

Schéma du cadre de référence



NORME PROFESSIONNELLE RELATIVE AUX OBLIGATIONS DE LA PROFESSION D'EXPERTISE COMPTABLE EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

NPLAB

Norme agréée par arrêté ministériel du 7 décembre 2020 (JO du 13) qui annule et remplace l'agrément du 17 juillet 2019.
Applicable à compter du 14 décembre 2020

Introduction

Le terme expert-comptable employé dans la présente norme vise les experts-comptables et les salariés autorisés à exercer la profession d'expertise comptable aux termes des articles 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Champ d'application

1.- La structure d'exercice professionnel met en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies aux sections 2 à 9 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.

Ces obligations s'exercent dans les limites de ses missions et des normes professionnelles qui s'y appliquent. (Cf. articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier - CMF - Réf. Par. A1)

2.- Cette norme s'inscrit dans le cadre du référentiel normatif de l'Ordre des experts-comptables. Sa lecture doit être complétée par celle du cadre de référence applicable à l'ensemble des missions réalisées par les structures d'exercice professionnel de l'expertise comptable (cadre de référence) et du glossaire des termes et expressions utilisés dans le référentiel normatif.

Autorité de la norme

3.- Cette norme s'applique à tous les experts-comptables et à toutes les structures d'exercice professionnel, quelles que soient leurs formes, pour l'ensemble de leurs missions.

L'existence d'une personne morale laisse subsister la responsabilité des personnes physiques quelles qu'elles soient. (Cf. articles L. 561-2 et L. 561-36-3 CMF- Réf. Par. A3)

4.- Cette norme définit au paragraphe 7 l'objectif à atteindre et, dans les paragraphes suivants, les exigences requises pour y parvenir. Elle contient en outre des modalités d'application présentées au paragraphe 6 qui permettent de comprendre la norme ainsi que les définitions qui lui sont attachées.

5.- Cette norme a pour objet de définir et d'expliquer les principes relatifs à la mise en œuvre des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, concernant :

- l'organisation de la structure d'exercice professionnel ;
- l'identification et l'évaluation des risques ;
- les obligations de vigilance à l'entrée en relation d'affaires ;
- les obligations de vigilance au cours de la relation d'affaires ;
- les obligations de déclaration à TRACFIN ;
- l'autorité de contrôle ;
- les sanctions.

En s'en tenant aux principes, la présente norme ne saurait reprendre l'exhaustivité du contenu des dispositions législatives et réglementaires prévues en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. (Réf. Par. A5)

6.- Les modalités d'application données aux paragraphes A1 à A58 de la présente norme apportent, en cas de besoin, des précisions sur les exigences requises (paragraphes 1 à 60) et fournissent des explications sur la manière de les mettre en application. En particulier, elles peuvent :

- rappeler des exigences légales ou réglementaires (celles-ci sont reprises sous une écriture en italique) ;
- expliquer plus précisément ce qu'une exigence signifie ou ce qu'elle est censée viser comme objectif ;

- fournir des exemples de règles et procédures qui peuvent s'avérer appropriées aux circonstances.

A l'exception des exigences légales ou réglementaires apparaissant dans une écriture en italique, ces explications ne constituent pas des obligations, mais permettent une application pertinente des exigences requises. Les modalités d'application peuvent également fournir des informations sur les sujets abordés dans cette norme. Le cas échéant, des considérations spécifiques concernant les petites structures sont prévues pour aider la mise en application des exigences requises par cette norme. Cependant, elles ne limitent ni ne réduisent l'obligation pour l'expert-comptable et sa structure d'avoir à appliquer et à respecter les exigences requises par la présente norme. (Réf. Par. A6)

Objectif

7.- La structure d'exercice professionnel :

- met en place une organisation et des procédures internes adaptées à la nature, à la complexité et au volume de ses activités, à sa taille, à son mode de fonctionnement, à son appartenance ou non à un réseau, aux fins de satisfaire aux obligations légales et réglementaires de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
- s'assure qu'elle et les personnes physiques participant à la réalisation de son objet social se conforment à cette norme et aux obligations légales et réglementaires

(Cf. articles L. 561-32 CMF)

Définitions

8.- Les termes utilisés dans la présente norme sont définis dans le « Glossaire des termes et expressions utilisés », qui fait partie intégrante du référentiel normatif.

Exigences requises

Organisation de la structure d'exercice professionnel

■ Procédures internes

9.- La structure définit une organisation et des procédures internes pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en tenant compte de l'évaluation des risques, du volume et de la nature de ses activités.

Si la structure appartient à un groupe au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, et si l'entreprise mère a son siège social en France, l'organisation et les procédures internes sont définies au niveau du groupe. (Cf. articles L. 561-4-1, L. 561-32 et L. 561-33 CMF - Réf. Par. A9)

10.- Les procédures internes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, mises en place au sein de la structure d'exercice professionnel, sont documentées et portent sur :

- les différents acteurs et leur rôle, leur formation et l'actualisation de leurs connaissances ;
- l'identification et l'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ainsi que la politique adaptée à ces risques ;
- la mise en œuvre des mesures de vigilance lors de l'acceptation et au cours de la mission ;
- la conservation, pendant la durée légale, des pièces relatives à l'identification du client et du bénéficiaire effectif ;
- les modalités d'échange d'informations au sein des groupes et des réseaux, ou pour un même client ;
- le respect de l'obligation de déclaration à TRACFIN ;
- la mise en œuvre de procédures de contrôle périodique et permanent des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme;
- l'organisation de la conservation et de la confidentialité des déclarations de soupçon déposées.

(Cf. article L. 561-32 et R. 561-38 CMF - Réf. Par. A 10).

Responsable de la mission

11.- Le responsable de la mission assume notamment :

- l'identification et la vérification de l'identité du client et, le cas échéant, des personnes agissant pour son compte ainsi que du bénéficiaire effectif ;
- le recueil des informations relatives à l'objet et à la nature de la relation d'affaires et tout autre élément d'information pertinent ;
- la décision d'accepter ou non la mission, sauf en présence d'une personne politiquement exposée ou d'une situation visée au paragraphe 36 de cette norme (mission effectuée avec des personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire listé par le Groupe d'action financière ou par la Commission européenne). Dans ces deux derniers cas, la décision de nouer ou non la relation d'affaires revient à un membre de l'organe exécutif ou à toute autre personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif de la structure ;
- l'attribution d'un niveau de risque et d'un niveau de vigilance à la relation d'affaires ;
- l'examen renforcé des opérations particulièrement complexes ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite ;
- le recueil, la mise à jour et l'analyse des éléments d'information qui permettent de conserver une connaissance appropriée de la relation d'affaires, ainsi que la réévaluation du niveau de risque affecté à la mission et la décision de maintien ou non de la mission ;
- le dépôt de la déclaration de soupçon s'il est expert-comptable ;
- la réponse au droit de communication de TRACFIN s'il est expert-comptable.

(Cf. sections 2 à 5 du chapitre 1er du titre VI du livre V du CMF - Réf. Par. A11).

Correspondant TRACFIN

12.- La structure désigne un correspondant au plus tard lors de l'envoi de la première déclaration de soupçon, dont l'identité est alors communiquée à TRACFIN. Ensuite, tout changement concernant cette personne est porté, sans délai, à la connaissance de TRACFIN. A défaut de formalisation de cette désignation, le représentant légal est réputé assumer cette fonction. (Cf. article R. 561-24 CMF - Réf. Par. A12)

13.- Le correspondant TRACFIN est chargé de :

- répondre aux demandes de TRACFIN à l'exception de celles portant sur les déclarations de soupçon ou de celles consécutives à un droit de communication ;
- assurer la diffusion aux membres concernés du personnel de la structure des informations, avis ou recommandations de caractère général qui émanent de TRACFIN ou du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables.

(Cf. articles R. 561-24, R. 561-25 et R. 561-27 CMF – Réf. Par. A13).

- **Responsable du contrôle interne**

14.- La structure désigne, en fonction de sa taille et de la nature de ses activités, une personne occupant une position hiérarchique élevée et possédant une expérience et une connaissance suffisante de l'exposition de la structure aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pour la mise en œuvre du dispositif de lutte contre ces risques. A défaut de formalisation de cette désignation, le représentant légal est réputé assumer cette fonction. (Cf. articles L. 561-32, R. 561-38 et R. 561-38-1 CMF - Réf. Par. A14)

15.- Le responsable du contrôle interne :

- définit les procédures à mettre en œuvre en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et en assure la surveillance de leur mise en œuvre ainsi que leur actualisation ;
- met en place un système d'identification et d'évaluation des risques, définit la politique adaptée à ce risque et en assure l'actualisation ;
- diffuse les supports et les informations relatifs à ces procédures à l'ensemble des effectifs de la structure ;
- met en place toute action de formation utile ;
- assure l'information régulière du personnel de la structure.

Aux fins de surveiller l'application des procédures et le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le responsable du contrôle interne met en place un dispositif de contrôle adapté à la taille, à la nature, à la complexité et au volume des activités de la structure d'exercice professionnel. Ce dispositif est doté de moyens humains suffisants.

Un contrôle permanent est assuré sous la coordination du responsable du contrôle interne par les responsables de mission, et le cas échéant, en fonction de la taille, de la complexité et du niveau des activités de la structure d'exercice professionnel, par des personnes dédiées à cette fonction de contrôle.

Un contrôle périodique est réalisé sous la coordination du responsable du contrôle interne par des personnes dédiées, de manière indépendante à l'égard des responsables de mission contrôlés, lorsque cela est approprié eu égard à la taille et à la nature des activités. (Cf. articles L. 561-32, R.561-38-3 et R. 561-38-8 CMF)

■ Conservation des documents

16.- La structure conserve dans ses dossiers, quel qu'en soit le support :

- pendant cinq ans à compter de la clôture de la relation d'affaires, les documents relatifs
  - à l'identité du client et, le cas échéant, des personnes agissant pour son compte ainsi que du ou des bénéficiaires effectifs ;
  - aux mesures de vigilance mises en œuvre lors des phases d'identification et de vérification de l'identité ;
- pendant cinq ans à compter de leur exécution, les documents relatifs à l'objet et à la nature de la relation d'affaires, les documents et informations relatifs aux opérations, et plus particulièrement les documents consignant les opérations particulièrement complexes ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite.

Les déclarations de soupçon adressées à TRACFIN, ainsi que les réponses à son droit de communication, sont également conservées, en dehors des dossiers en raison de leur caractère confidentiel, pendant 5 ans à compter de leur envoi.

Cette documentation permet à la structure et aux experts-comptables de justifier de l'adéquation des mesures de vigilance qu'ils ont mises en œuvre pour prévenir les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. (Cf. articles L.561-12 CMF – Réf. Par. A16)

■ Formation et information

17.- La structure assure l'information régulière de son personnel et, dans le même but, met en place toute action de formation utile en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. (Cf. articles L. 561-34 CMF - Réf. Par. A17)

Identification et évaluation des risques

18.- La structure définit et met en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elle est exposée, ainsi que la politique adaptée à ces risques. Ces dispositifs ont pour objectifs de mettre en œuvre les obligations de vigilance en fonction du degré d'exposition à ces risques et de définir des profils de relation d'affaires permettant d'assurer une vigilance constante.

Pour l'identification et l'évaluation de ces risques, la structure tient compte :

- des recommandations de la Commission européenne ;
- de l'analyse des risques effectuée au plan national français ;
- de l'analyse des risques de la profession d'expertise comptable (ARPEC) ;
- des dispositions de la présente norme ;
- de facteurs inhérents à ses activités et à sa clientèle ;
- de facteurs géographiques arrêtés par le ministre de l'économie.

Si la structure appartient à un groupe au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, et si l'entreprise mère a son siège social en France, les dispositifs d'identification et d'évaluation de ces risques, ainsi que la politique adaptée à ces risques, sont définis au niveau du groupe.

La structure, ou le cas échéant le groupe, documente l'identification et l'évaluation de ces risques en les classifiant. Ils en assurent aussi l'actualisation. (Cf. articles L. 561-4-1 et L. 561-32 CMF - Réf. Par. A18)

19.- La classification des risques de la structure s'opère au moins selon les quatre critères suivants :

- les caractéristiques des clients ;
- l'activité des clients ;
- la localisation des clients, en prenant en compte également le territoire d'origine ou de destination des fonds ;
- les missions proposées par la structure.

(Cf. article L. 561-4-1 CMF - Réf. Par. A19 à A19.4).

20.- Pour chacun des critères, est déterminé son degré d'exposition aux risques. (Cf. article L. 561-4-1 CMF - Réf. Par. A20)

21.- Le système d'identification et d'évaluation des risques retient deux niveaux pour la vigilance applicable au cours de la relation d'affaires :

- une vigilance standard lorsque le degré d'exposition aux risques est faible ou moyen ;
- une vigilance renforcée lorsque le degré d'exposition aux risques est élevé.

22.- Le responsable de la mission attribue au client, au moment de l'entrée en relation d'affaires, un niveau de risque sur la base de la classification des risques prédéfinie par la structure. Il peut ensuite, ou au cours de la relation d'affaires, moduler ce niveau de risque en fonction de la connaissance qu'il a du client et des opérations réalisées ou envisagées. Il en déduit ensuite le niveau de vigilance attribué au client au cours de la relation d'affaires. Ces attributions et, le cas échéant, cette modulation sont documentées. (Cf. article L. 561-32 CMF - Réf. Par. A22)

23.- Le niveau de risque et le niveau de vigilance sont réexaminés de façon à conserver une connaissance appropriée de la relation d'affaires. Ce réexamen est documenté. (Cf. articles L. 561-5-1 et R. 561-12 CMF)

Obligations de vigilance à l'entrée en relation d'affaires

Entrée en relation d'affaires

24.- Une relation d'affaires est nouée avant la signature de la lettre de mission, lorsque la structure engage une relation professionnelle qui est censée, au moment où le contact est établi, s'inscrire dans une certaine durée. (Cf. article L. 561-2-1 CMF)

Principes généraux d'identification du client, et le cas échéant, des personnes agissant pour son compte ainsi que du ou des bénéficiaires effectifs

25.- Avant la signature de la lettre de mission, le responsable de la mission procède à :

- l'identification du client, et le cas échéant, des personnes agissant pour son compte ainsi que du ou des bénéficiaires effectifs ;
- la vérification de ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant. Lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible, la vérification de ces éléments d'identification peut intervenir au plus tard

avant de commencer les travaux. (Cf. articles L. 561-5, R. 561-5-4 et R. 561-6 CMF – Réf. Par. A25)

26a.- Avant d'entrer en relation d'affaires, le responsable de la mission recueille et analyse les éléments d'information nécessaires à la connaissance de l'objet et de la nature de la relation d'affaires. Ces actions sont adaptées en fonction du niveau de vigilance attribué au client tel qu'il résulte des dispositifs d'identification et d'évaluation du risque. (Cf. articles L. 561-5-1, R. 561-12 CMF et R. 561-14-1- Réf. Par. A26a)

26b. – Le responsable de mission n'a à exécuter aucune vigilance à l'égard du client occasionnel, et le cas échéant, les personnes agissant pour son compte et ses bénéficiaires effectifs, à la double condition que :

- l'opération ponctuelle ou les opérations liées ponctuelles que la structure d'exercice professionnel prépare ou réalise ou auxquelles elle prête assistante à la préparation ou à la réalisation, n'excèdent pas 15 000 euros ;
- le responsable de mission ne soupçonne pas que cette ou ces opérations pourraient participer au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

(Cf. articles L. 561-5 et R. 561-10 CMF – Réf. Par. A26b).

27a.- Lorsque le responsable de la mission n'est pas en mesure de réaliser l'une des obligations prévues aux paragraphes 25 ou 26, il n'exécute aucune diligence ni aucune opération et n'établit aucune relation d'affaires. Si la lettre de mission a déjà été établie, la structure met un terme à la relation d'affaires.

Qu'une lettre de mission ait été ou non signée, l'expert-comptable peut transmettre à TRACFIN une déclaration de soupçon si les conditions d'établissement d'une telle déclaration sont réunies.

Les experts-comptables ne sont pas soumis à ces dispositions lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins que ces consultations n'aient été fournies, ou en sachant que le client les demande, à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. (Cf. articles L. 561-3, L. 561-8 et L. 561-15 CMF)

27b.- Le responsable de la mission justifie, à demande, auprès de son autorité de contrôle la mise en œuvre des mesures de vigilance à l'entrée en relation d'affaires et leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentée par la relation d'affaires. (Cf. articles R. 561-12, R.561-7 et R. 561-14-1 CMF - Réf. Par. A27b)

- **Identification et vérification de l'identité du client**

28. Lorsque le client est une personne physique, présente lors de l'identification, il est recueilli ses nom et prénoms, ainsi que ses date et lieu de naissance. La vérification de son identité est effectuée en recourant à des moyens d'identification électronique prévus par le code monétaire et financier ou par la présentation d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie dont il est conservé une copie. (Cf. articles R. 561-5 et R. 561-5-1 CMF - Réf. Par. A28).

29. Lorsque le client est une personne morale, dont le représentant habilité est présent lors de l'identification, il est recueilli sa forme juridique, sa dénomination, son numéro d'immatriculation ainsi que l'adresse de son siège social et celle du lieu de la direction effective de l'activité, si celle-ci est différente de l'adresse du siège social. La vérification de l'identité de cette personne morale est effectuée en obtenant communication de l'original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois ou extrait du journal officiel. Ce document officiel permettant son identification constate sa dénomination, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, l'identité de ses dirigeants et représentants légaux ou leurs équivalents en droit étranger, et pour les structures commerciales l'identité de ses associés indéfiniment responsables. La vérification de l'identité de la personne morale peut également être réalisée en obtenant le document directement auprès d'un greffe des tribunaux de commerce ou un document équivalent en droit étranger. (Cf. articles R. 561-5 et R. 561-5-1 CMF - Réf. Par. A29).

- **Identification et vérification des personnes agissant pour le compte du client**

30.- L'identification des personnes agissant pour le compte du client et la vérification de leur identité se font dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 28. Leurs pouvoirs sont également vérifiés. (Cf. article R. 561-5-4 CMF - Réf. Par. A30).

- **Identification et vérification du ou des bénéficiaires effectifs**

31a.- L'identification d'un bénéficiaire effectif nécessite de recueillir ses nom et prénoms ainsi que ses date et lieu de naissance.

Lorsque le client est une société ou une entité établie en France et immatriculée au registre du commerce et des sociétés, la vérification de l'identité du ou des bénéficiaires effectifs s'opère par la consultation du registre des bénéficiaires effectifs. Si les informations contenues dans ce registre ne le permettent pas, ou pour toute autre personne morale, la vérification des éléments d'identification est réalisée par des mesures

adaptées au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires.

La structure d'exercice professionnel justifie, à demande, auprès de son autorité de contrôle :

- la mise en œuvre des mesures d'identification et de vérification de l'identité du ou des bénéficiaires effectifs ;
- l'adéquation des mesures au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
- la conformité aux dispositions réglementaires de la détermination des bénéficiaires effectifs.

(Cf. articles L. 561-2-2, L. 561-45-1, L. 561-46, R. 561-1 à R. 561-3-0 et R. 561-7 CMF - Réf. Par. A31a à A31a.3).

31b.- Lorsque le client est une société ou une entité établie en France et immatriculée au registre du commerce et des sociétés, le responsable de la mission consulte obligatoirement le registre des bénéficiaires effectifs, même s'il a vérifié l'identité du ou des bénéficiaires effectifs par un autre moyen.

La structure d'exercice professionnel signale au greffier du tribunal de commerce toute divergence qu'elle rencontre entre les informations sur les bénéficiaires effectifs disponibles dans le registre central et les informations sur les bénéficiaires effectifs qui sont à sa disposition, y compris l'absence d'enregistrement de ces informations.

La structure d'exercice professionnel justifie, à demande, auprès de son autorité de contrôle la mise en œuvre de ces mesures.

La consultation du registre des bénéficiaires effectifs s'opère auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). La structure d'exercice conserve les informations collectées auprès de l'INPI au même titre que les éléments d'identification des bénéficiaires effectifs. (Cf. articles L. 561-45-1, L.561-46, L.561-47-1, L. 561-22 et R. 561-7 CMF – Réf. Par. A31b)

■ Mesures d'identification et de vigilance simplifiées

32.- En l'absence de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, la vérification de l'identité du client n'est pas obligatoire, si le client est :

- une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des réglementations similaires ;

- une personne mentionnée aux 1° à 6°bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier établie en France, dans un autre État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
- une autorité publique ou un organisme public, désigné comme tel en vertu du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés, du droit dérivé de l'Union européenne, du droit public d'un État membre de l'Union européenne ou de tout autre engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants :

  (a) leur identité est accessible au public, transparente et certaine ;

  (b) leurs activités, ainsi que leurs pratiques comptables, sont transparentes ;

  (c) ils sont soit responsables devant une institution de l'Union européenne ou devant les autorités d'un État membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité.

(Cf. articles L. 561-9, R. 561-14, R.561-14-2 et R. 561-15 CMF – Réf. Par. A32).

33.- L'identification et la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires n'est pas obligatoire si le client est une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des réglementations similaires. (Cf. article R. 561-8 CMF)

- **Mesures d'identification et de vigilance complémentaires**

34.- Lorsque le client ou son représentant dûment habilité n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification au moment de l'établissement de la relation d'affaires, deux des mesures d'identification prévues à l'article R. 561-5-2 du même code sont mises en œuvre avant l'entrée en relation d'affaires. (Cf. articles L. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-5-2 CMF - Réf. Par. A34)

35.- Lorsque le client ou son bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée, la décision de nouer la relation d'affaires avec cette personne est prise par un membre de l'organe exécutif de la structure ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif.

Le recueil avant l'entrée en relation d'affaires des informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation est complété, pour l'appréciation du risque de blanchiment et de financement du terrorisme, de la recherche sur l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction.

En l'absence de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, et si la relation d'affaires est établie avec une personne morale visée au paragraphe 32, le responsable de la mission peut ne pas appliquer ces mesures de vigilance complémentaires. (Cf. articles L. 561-10, R. 561-20-2 CMF)

36.– Lorsque la structure d'exercice professionnel réalise une mission pour des personnes physiques ou morales, domiciliées, enregistrées ou établies dans un État ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, le responsable de la mission met en œuvre les mesures de vigilance complémentaires prévues par l'article R. 561-20-4 du CMF. (Cf. articles L. 561-10, R. 561-20-4 CMF – Réf. Par. A36)

Obligations de vigilance au cours de la relation d'affaires

37.- L'équipe affectée à la mission met en œuvre les diligences définies par les dispositions légales et réglementaires, notamment les normes professionnelles applicables à cette mission. Elle n'a pas à réaliser, dans le cadre des prestations qu'elle effectue auprès du client, des investigations spécifiques ayant pour objectif de rechercher des opérations susceptibles de comporter un risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

38.- Pendant toute la relation d'affaires, l'équipe affectée à la mission exerce, dans la limite de ses droits et de ses obligations, une vigilance constante et pratique un examen attentif des opérations en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elle a de sa relation d'affaires, ainsi qu'avec les activités professionnelles du client, le profil de risque déterminé pour le client, et si nécessaire, selon l'appréciation du risque, de l'origine et la destination des fonds concernés par les opérations. (Cf. articles L. 561-6 et R. 561-12-1 CMF – Réf. Par. A38)

39. L'équipe affectée à la mission recueille, met à jour et analyse les éléments d'information qui permettent de conserver une connaissance appropriée et actualisée de sa relation d'affaires.

La nature et l'étendue des informations collectées ainsi que la fréquence de la mise à jour de ces informations et l'étendue des analyses menées sont adaptées au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Elles tiennent compte également des changements pertinents affectant la relation d'affaires ou la situation du client, y compris lorsque ces changements sont constatés par l'équipe affectée à la mission à l'occasion du réexamen de toute information pertinente relative aux bénéficiaires effectifs. (Cf. articles L. 561-5-1 et R. 561-12 CMF - Réf. Par. A39)

40.- Lorsque l'équipe affectée à la mission a de bonnes raisons de penser que les éléments d'identification du client, et le cas échéant de son ou ses bénéficiaires effectifs, ne sont plus exacts ou pertinents, elle procède de nouveau à l'identification et à la vérification de leur identité. Si elle n'est plus en mesure d'identifier le client, et le cas échéant, son bénéficiaire effectif, la structure met un terme à la relation d'affaires et l'expert-comptable peut transmettre à TRACFIN une déclaration de soupçon si les conditions d'établissement d'une telle déclaration sont réunies. (Cf. articles L. 561-8 et R. 561-11 CMF - Réf. Par. A40)

41.- Lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par une relation d'affaires est élevé, ou lorsque le client, et le cas échéant, son bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée, l'équipe affectée à la mission applique des mesures de vigilance renforcée.

En présence d'une situation visée au paragraphe 36, le responsable de mission met en œuvre les mesures prévues à l'article R. 561-20-4 du CMF. (Cf. articles L. 561-10, R. 561-20-2 et R. 561-20-4 CMF -Réf. Par. A41)

42.- L'équipe affectée à la mission effectue un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, elle se renseigne auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.

Les résultats de l'examen renforcé sont consignés par écrit.

(Cf. articles L. 561-10-2 et R. 561-22 CMF - Réf. Par. A42).

43- Dans le cadre de l'analyse des opérations atypiques et conformément au principe d'approche par les risques, l'équipe affectée à la mission peut tenir compte d'un seuil de signification déterminé par le responsable de la mission. Ce seuil de signification peut se définir comme le montant à partir duquel le responsable de la mission considère le flux ou la somme comme significatif, au regard de critères qu'il aura préalablement définis.

Toutefois, le seuil de signification n'exonère pas l'expert-comptable de déclarer des sommes plus modestes si les éléments identifiés montrent que ces opérations s'inscrivent dans le cadre d'une fraude plus vaste mettant en œuvre des mécanismes complexes, ou si ces opérations présentent un caractère répétitif. (Cf. article L. 561-4-1 CMF)

44.- Le responsable de la mission justifie, à demande, auprès de son autorité de contrôle la mise en œuvre des mesures permettant de s'assurer de la cohérence des opérations avec la connaissance de la relation d'affaires actualisée, et leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. (Cf. article R.561-12-1 CMF)

Obligations de déclaration à TRACFIN

Champ d'application

45.- Sauf exception prévue au dernier alinéa de ce paragraphe, l'obligation de déclaration concerne l'ensemble des missions réalisées par l'expert-comptable. Il doit déposer une déclaration à TRACFIN portant sur :

- les opérations faites par le client ou dont l'expert-comptable aurait eu connaissance à travers des missions réalisées à la demande et pour le compte du client mettant en jeu des sommes dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme ;
- les sommes ou opérations faites par le client ou dont l'expert-comptable aurait eu connaissance à travers des missions réalisées à la demande et pour le compte du client dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale, lorsqu'il est en présence d'au moins un critère défini à l'article D. 561-32-1 du code monétaire et financier.

Les tentatives portant sur de telles opérations font également l'objet d'une déclaration de soupçon.

Les sommes et opérations susvisées supposent le constat d'un flux passé, présent ou à venir et excluent les charges et produits calculés.

Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance de TRACFIN.

L'expert-comptable est exonéré de cette obligation de déclaration lorsqu'il donne des consultations juridiques conformément aux dispositions des articles 2 et 22 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée, à moins que ces consultations n'aient été fournies, ou sachant que le client les demande, à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. (Cf. articles L. 561-15 et L. 561-3 CMF – Réf. Par. A45.1 à A45.5)

- **Inexécution d'une opération**

46.- Lorsque l'expert-comptable sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'une opération, qu'il s'apprête à exécuter, notamment un paiement ou un recouvrement dans le cadre d'une mission visée à l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, porte sur des sommes provenant d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme, il procède immédiatement à l'établissement d'une déclaration de soupçon et s'abstient d'effectuer ladite opération suspecte. Il ne pourra la poursuivre, dans le respect de ses obligations déontologiques, que si TRACFIN n'a pas notifié d'opposition, ou si au terme du délai d'opposition notifié par TRACFIN, aucune décision du président du tribunal judiciaire de Paris ne lui est parvenue

Lorsqu'une opération devant faire l'objet de la déclaration de soupçon a déjà été réalisée, soit parce qu'il a été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu faire obstacle à des investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, soit qu'il est apparu postérieurement à sa réalisation qu'elle était soumise à cette déclaration, l'expert-comptable en informe sans délai TRACFIN au moyen d'une déclaration de soupçon. (Cf. articles L. 561-16 et L. 561-24 CMF – Réf. Par. A46)

- **Modalités de déclaration**

47.- La déclaration de soupçon est effectuée par l'expert-comptable en charge de la mission. (Cf. article R. 561-23 CMF -Réf. Par. A47)

48.- La déclaration de soupçon est établie par écrit. Elle est effectuée :

- soit par voie électronique sur la plateforme Ermes accessible à partir du site internet de TRACFIN ;
- soit au moyen d'un formulaire à télécharger sur le site internet de TRACFIN, dont le contenu est dactylographié et signé.

Dans des cas exceptionnels, elle peut être recueillie verbalement par un agent de TRACFIN en présence de l'expert-comptable. (Cf. articles L. 561-15 et R. 561-31 CMF - Réf. Par. A48)

49.- Lorsqu'une déclaration ne satisfait pas à la forme et aux exigences de contenu définies par la réglementation, et à défaut de régularisation dans les délais, elle est considérée n'avoir jamais été produite. Cette irrecevabilité emporte toutes les conséquences juridiques du défaut de dépôt d'une déclaration de soupçon. (Cf. article R. 561-31)

- **Droit de communication de TRACFIN**

50.- L'expert-comptable est tenu de répondre à TRACFIN dans les délais fixés par ce dernier, à toute demande de documents, informations ou données, quel que soit le support utilisé, dès lors qu'il les a collectés ou établis, que cette demande soit ou non consécutive à une déclaration de soupçon qu'il a produite. (Cf. article L. 561-25 CMF – Réf. Par. A50)

- **Confidentialité et secret professionnel**

51a.- Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1 du code monétaire et financier, de porter à la connaissance de quiconque, à l'exception du comité LBC-FT du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et des situations exposées aux paragraphes 51b et 52, l'existence et le contenu d'une déclaration de soupçon ou d'un droit de communication de TRACFIN ou l'existence d'une opposition mise en œuvre par TRACFIN. (Cf. articles L. 561-18, L. 561-24 et L. 561-25 CMF)

51b.- Bien que la déclaration à TRACFIN soit confidentielle, une information sur son existence et son contenu est possible :

- sauf opposition de TRACFIN, entre experts-comptables, commissaires aux comptes et membres d'une profession juridique ou judiciaire visés au 13° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, lorsqu'ils appartiennent au même réseau ou à une même structure d'exercice professionnel ;
- entre des experts-comptables, commissaires aux comptes, membres d'une profession juridique ou judiciaire visés au 13° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier et greffiers de tribunaux de commerce lorsqu'ils interviennent pour un même client et dans une même opération, ou ont connaissance pour un même client d'une même opération.

Ces échanges entre personnes situées en France, dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen doivent être nécessaires à l'exercice de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement de terrorisme et sont utilisés exclusivement à cette fin. (Cf. articles L. 561-18, L. 561-20, L. 561-21 et R. 561-29 CMF)

52.- La déclaration de soupçon, dans son existence et son contenu, n'est accessible à l'autorité judiciaire que sur réquisition auprès de TRACFIN, dans les seuls cas où elle est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité de l'expert-comptable, de sa structure d'exercice professionnel, des dirigeants ou préposés de cette structure et lorsque l'enquête judiciaire fait apparaître qu'ils peuvent être impliqués dans le mécanisme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qu'ils ont révélé.

Elle peut en revanche être produite dans le cadre d'une procédure disciplinaire par l'expert-comptable, sa structure d'exercice professionnel, les dirigeants ou les préposés de cette structure, comme moyen de défense en cas de mise en cause de leur responsabilité. (Cf. article L. 561-19 CMF - Réf. Par. A52)

53.- Aucune poursuite pénale fondée sur la rupture du secret professionnel, aucune action en responsabilité civile, ni aucune action disciplinaire ne peuvent être intentées contre un expert-comptable, ou sa structure d'exercice professionnel, ses dirigeants et préposés, lorsqu'ils auront de bonne foi fait une déclaration de soupçon ou répondu à une demande de communication émanant de TRACFIN, ou lorsqu'ils auront de bonne foi signalé une divergence en rapport avec le registre des bénéficiaires effectifs au greffier du tribunal de commerce. (Cf. article L. 561-22 CMF)

Autorité de contrôle

54.- Le contrôle du respect des obligations par les experts-comptables et leur structure d'exercice professionnel des dispositions légales et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme a été délégué par la loi à l'Ordre des experts-comptables, et plus particulièrement à son comité LBC-FT. (Cf. article L. 561-36 CMF)

55.- L'expert-comptable est délié de son obligation de confidentialité en ce qui concerne l'existence et le contenu d'une déclaration de soupçon et d'un droit de communication, ainsi que l'existence d'une opposition mise en œuvre par TRACFIN, vis-à-vis des membres du comité LBC-FT, des contrôleurs LBC-FT et des contrôleurs salariés de l'Ordre des experts-comptables, et, en cas de poursuite disciplinaire, vis-à-vis également des membres de l'instance disciplinaire. (Cf. articles L. 561-18, L. 561-24 et L. 561-25 CMF)

56.- Lorsqu'à l'issue d'un contrôle spécifique relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, d'un contrôle de qualité ou d'un contrôle diligenté en vertu de l'article 31 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 ainsi que sur le fondement d'échanges d'informations avec TRACFIN, les membres du comité LBC-FT découvrent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au

financement du terrorisme dans le dossier d'un expert-comptable, ils en informent TRACFIN dès lors que l'expert-comptable n'aurait pas satisfait à son obligation de déclaration. (Cf. article L. 561-28 CMF)

Sanctions

57.- En cas de manquement aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme de la part d'un expert-comptable ou d'une structure d'exercice professionnel, l'Ordre des experts-comptables peut engager à leur encontre une procédure de sanctions. Une telle procédure est engagée dans tous les cas lorsqu'il existe des faits susceptibles de constituer des manquements graves, répétés ou systématiques à ces obligations.

Dans le cas où l'Ordre des experts-comptables engage une procédure de sanction, le code monétaire et financier lui fait obligation d'en aviser le procureur de la République. (Cf. article L. 561-36 CMF)

58.- Tout manquement aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme de la part d'un expert-comptable ou d'une structure d'exercice professionnel peut donner lieu, en sus des sanctions disciplinaires prévues à l'article 53 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, aux mesures et sanctions suivantes :

1. Une injonction ordonnant à l'expert-comptable ou à la structure de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de la réitérer ;
2. Une interdiction temporaire d'exercice de responsabilités dirigeantes au sein de la structure ;
3. Une sanction pécuniaire.

Les sanctions sont prononcées par les instances disciplinaires de l'Ordre des experts-comptables prévues aux articles 49 et suivants de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945. (Cf. articles L. 561-36 et L. 561-36-3 CMF- Réf. Par. A58)

59.- Si un expert-comptable et/ou sa structure d'exercice professionnel sont poursuivis pour manquement à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, les instances disciplinaires peuvent également poursuivre et sanctionner les dirigeants de la structure, ainsi que les autres personnes physiques salariées, préposées, ou agissant pour le compte de cette structure, du fait de leur implication personnelle dans les manquements en cause. (Cf. article L. 561-36-3 CMF)

60.- La décision de la chambre de discipline est publiée sur le site de l'Ordre des experts-comptables. (Cf. articles L. 561-36-3 et R.561-42-1 CMF)

Modalités d'application

Champ d'application

A1.- Les obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont fixées par le code monétaire et financier, aux sections 2 à 9 du chapitre Ier du titre VI du livre V, soit pour la partie législative de l'article L. 561-2 à l'article L. 561-50 et pour la partie réglementaire de l'article R. 561-1 à l'article 561-64. (Réf. Par. 1)

A3.- Cette norme s'applique à tout expert-comptable, à tout salarié autorisé à exercer la profession d'expertise comptable aux termes des articles 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et à toute structure d'exercice professionnel inscrite au tableau de l'Ordre des experts-comptables ou à sa suite, quelle que soit la mission fournie pour un client dans le cadre d'une relation d'affaires ou pour un client occasionnel.

L'intervention résulte :

- des dispositions légales et réglementaires sur le fondement desquelles la mission est fournie ;
- de la mention dans les documents de restitution de la mission de la qualité d'expert-comptable, de salarié autorisé ou faisant référence à la structure d'exercice professionnel ;
- ou encore de la référence, dans ces documents, à l'application des normes relatives à l'exercice professionnel des experts-comptables ou de la doctrine professionnelle élaborée par l'Ordre des experts-comptables.

Elle peut en outre résulter d'un faisceau d'indices parmi lesquels l'utilisation d'un papier à en-tête d'une structure d'exercice professionnel ayant pour objet l'exercice de l'expertise comptable. (Réf. Par. 3)

A5. Les dispositions légales et réglementaires du code monétaire et financier prévues aux sections 2 à 9 du chapitre Ier du titre VI du livre V, même non reprises dans la présente norme, sont applicables et prévalent en cas de difficultés de compréhension des exigences de la norme. (Réf. Par. 5)

A6. Toutes les phrases écrites en italique des paragraphes qui suivent constituent des exigences légales ou réglementaires qu'il convient d'appliquer obligatoirement même si elles figurent dans les modalités d'application. (Réf. Par. 6)

Organisation de la structure d'exercice professionnel

- **Procédures internes**

A9.- Si les outils, les moyens matériels et humains dont est dotée la structure doivent permettre la mise en œuvre effective de l'ensemble des obligations de vigilance prévues par le code monétaire et financier, ils demeurent proportionnés au regard de l'analyse des risques, de la nature, de la complexité et du volume des activités de la structure. (Réf. Par. 9)

A10.- La structure dispose d'un manuel des procédures établi en tenant compte de sa taille, de la nature et du volume de ses activités.

Pour les petites entités, le contrôle interne périodique réalisé par une personne dédiée, de manière indépendante à l'égard de la structure, peut être assuré dans le cadre des contrôles relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme d'une part, du contrôle de qualité de l'Ordre des experts-comptables d'autre part.

La structure définit, lorsque le responsable de la mission n'est pas expert-comptable, quel expert-comptable de la structure sera le cas échéant chargé d'établir la déclaration de soupçon et de répondre à un droit de communication de TRACFIN. (Réf. Par. 10)

- **Responsable de la mission**

A11.- Le responsable de la mission peut confier aux membres de l'équipe affectée à la mission la réalisation de certaines tâches de collecte d'éléments d'identification ou d'informations sur la nature et l'objet de la relation d'affaires. Néanmoins, il en assure personnellement la responsabilité.

Le responsable de la mission assure la sensibilisation de l'équipe affectée à la mission sur le niveau de vigilance attribuée à la relation d'affaires et l'attention à porter aux éventuelles opérations particulièrement complexes ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. (Réf. Par. 11)

- **Correspondant TRACFIN**

A12.- Le correspondant TRACFIN n'est pas obligatoirement expert-comptable, mais peut être dirigeant ou préposé de la structure. Cette fonction peut également être assurée par le responsable du contrôle interne. (Réf. Par. 12)

A13.- Bien que le correspondant TRACFIN n'ait pas à répondre aux demandes émanant de TRACFIN au sujet d'une déclaration de soupçon ou à la suite d'un droit de communication, sauf en tant que point de contact pour orienter vers l'expert-comptable idoine, le correspondant TRACFIN et l'expert-comptable déclarant peuvent se communiquer les informations portées à la connaissance de TRACFIN. (Réf. Par. 13)

- **Responsable du contrôle interne**

A14.- Le responsable du contrôle interne n'est pas obligatoirement expert-comptable, mais peut être dirigeant ou préposé de la structure. Il bénéficie néanmoins d'une position hiérarchique élevée de façon à lui permettre de disposer l'autorité nécessaire et d'avoir accès aux informations utiles à l'exercice de sa mission. A ce titre, le responsable du contrôle interne peut avoir accès aux informations portées à la connaissance de TRACFIN dans le cadre d'une déclaration de soupçon ou d'un droit de communication par les membres de sa structure d'exercice professionnel.

Si la structure appartient à un groupe au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, et si l'entreprise mère a son siège social en France, un responsable du contrôle interne est désigné au niveau du groupe. (Réf. Par. 14)

- **Conservation des documents**

A16.- Doivent être également conservés tous les documents collectés ou établis en application des mesures de vigilance et d'analyse des risques lors de l'entrée en relation d'affaires.

Les documents de travail et justificatifs qui font référence à l'existence et au contenu d'une déclaration de soupçon suivent les mêmes principes que ladite déclaration en ce qui concerne la durée et les modalités de conservation. (Réf. Par. 16)

- **Formation et information**

A17.- L'information régulière du personnel de la structure consiste par exemple à communiquer sur les évolutions législatives et réglementaires, mais également sur les mises à jour des procédures internes. (Réf. Par. 17)

Identification et évaluation des risques

A18.- Le système d'identification et d'évaluation des risques sera plus ou moins complexe, formalisé de façon plus ou moins détaillée, selon la taille de la structure, le volume et la nature de son activité, ainsi que son appartenance ou non à un groupe. Il sert de support aux politiques soit d'acceptation et de maintien des missions, en fixant par exemple les typologies de clients, d'activités, de localisations ou de missions, soit de refus, soit d'adoption d'un niveau de vigilance renforcé. (Réf. Par. 18)

A19.- La classification des risques a pour objectif de permettre à la structure de :

- apprécier le niveau de risque de son portefeuille ;
- déterminer de manière raisonnée le niveau des mesures de vigilance à appliquer tant lors de la procédure d'identification qu'au cours de la relation d'affaires.

La classification des risques s'opère sur la base au moins des 4 critères définis par la norme, à partir de facteurs de risques choisis et évalués par la structure elle-même. Cette dernière s'appuie sur l'analyse de l'ensemble des informations dont elle dispose, tant internes qu'externes (recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu à l'article 6 et des facteurs de risque mentionnés aux annexes II et III de la directive 2015/849 du 20 mai 2015, analyse des risques effectuée au plan national français, des rapports et lettres d'information émis par TRACFIN, analyse des risques de la profession d'expertise comptable, dite ARPEC…).

Une structure d'exercice professionnel pourra utiliser l'ARPEC pour l'identification et l'évaluation de ses risques en tenant compte notamment de la nature, du volume et de la complexité de ses activités. Si l'ARPEC n'a pas vocation à se substituer à l'analyse des risques qui est à conduire au niveau de chaque structure, les plus petites structures sont toutefois autorisées, ne disposant pas d'un portefeuille suffisamment étoffé pour en tirer des enseignements, à s'abstenir de réaliser une identification et une évaluation au niveau de l'entité et à faire siennes les analyses développées dans l'ARPEC. Les responsables de mission de ces petites structures devront alors être d'autant plus attentifs au moment d'identifier et d'évaluer les risques au niveau de chaque client et de chaque mission. (Réf. Par. 19)

A19.1.- Le critère « caractéristiques des clients » permet d'évaluer les risques inhérents au client, et le cas échéant, aux personnes agissant pour son compte ainsi qu'aux bénéficiaires effectifs compte tenu de leurs caractéristiques intrinsèques. (Réf. Par. 19)

A19.2.- Le critère « activités des clients » s'appuie sur une identification des activités ou catégories d'activités homogènes les plus représentées au sein de la structure, sachant que la finesse de ce découpage est propre à chaque structure ; ce sont les seules auxquelles il est pertinent d'attribuer un niveau de risque normé. En effet, cette analyse nécessite que l'activité ou la catégorie d'activités compte un nombre suffisamment élevé de clients pour en tirer des modèles théoriques de risques. Elle peut donc ne pas être adaptée aux activités ou catégories d'activités faiblement représentées au sein des clients de la structure, ainsi qu'aux structures de petite taille. Dans ces situations, le responsable de la mission redoublera d'attention lors de l'attribution d'un niveau de risque à l'activité de son client.

La grille d'évaluation des risques du critère « activités des clients » prend en compte les produits ou services, les conditions de transactions proposées, les canaux de distribution utilisés par le client. Elle porte sur un nombre limité de facteurs dont l'existence peut favoriser les opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, tels que :

- l'importance des mouvements financiers en espèces auxquels donne lieu l'exercice de l'activité des clients ;
- les possibilités que donnent les produits ou les services proposés par les clients pour masquer l'origine illicite des fonds ;
- les possibilités que donnent les produits ou les services proposés par les clients pour déplacer des fonds afin de financer des activités terroristes ;
- les possibilités que donnent les produits ou services proposés par les clients pour dissimuler la véritable identité des bénéficiaires de biens et des services ;
- l'absence de contact en personne entre le client qui propose le produit ou le service et son propre client ;
- le fait que l'activité constitue une activité d'intermédiaire ou que son exercice nécessite le recours à des intermédiaires.

(Réf. Par. 19).

A19.3.- Le critère « localisation des clients » s'entend au sens large. Il recouvre la localisation de l'un ou l'autre des paramètres suivants :

- établissements de l'entreprise, ses filiales ou toute autre entité liée ;
- principaux fournisseurs (origine des produits ou services achetés : destination des fonds) ;
- principaux clients (destination des produits ou des services vendus : origine des fonds).

Les zones à risques élevés peuvent correspondre à :

- des pays à risque :
  - pays inscrits sur les listes des juridictions à haut risque ou des juridictions sous surveillance du Groupe d'action financière (GAFI) ou sur la liste de l'Union européenne des pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques dans leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
  - des pays qui figurent sur des listes de pays non coopératifs en matière fiscale ou faisant l'objet de sanctions, d'embargos ou de mesure de même nature à la demande des Nations Unies, de l'Union européenne ou de la France ;
- des zones géographiques où le taux de criminalité est reconnu comme étant particulièrement élevé (Etat, région, département, ville, quartier).

(Réf. Par. 19).

A19.4.- Le critère « missions » permet de déterminer les missions proposées par la structure qui nécessitent une surveillance plus importante des opérations envisagées ou réalisées par le client, afin d'éviter toute implication dans un circuit de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Les diligences accomplies dans le cadre des missions normées correspondent à un niveau de vigilance standard. (Réf. Par. 19)

A20.- Le degré d'exposition aux risques peut s'évaluer selon trois niveaux : faible, moyen ou élevé. (Réf. Par. 20)

A22.- Le responsable de la mission exerce son jugement professionnel pour moduler le niveau de risque prédéfini attribué à une relation d'affaires, tant à la hausse qu'à la baisse, afin de tenir compte de situations particulières. Les motifs de modulation sont multiples et personnalisés.

Le responsable de la mission en déduit ensuite le niveau de vigilance applicable à la relation d'affaires.

Lorsque la structure réalise plusieurs missions pour le compte d'un client sous la responsabilité d'un ou plusieurs responsables de mission, une vigilance renforcée est appliquée à toutes les missions lorsque l'un des responsables de mission attribue un niveau de risque élevé à l'un des trois critères suivants :

- caractéristiques du client ;
- activités du client ;
- localisation du client.

S'il est attribué un niveau de risque faible ou moyen aux critères « caractéristiques du client », « activités du client » et « localisation du client », mais un niveau de risque élevé au critère « mission », une vigilance renforcée sera alors appliquée à cette mission. S'il existe deux missions, mais une seule avec un niveau de risque élevé, la vigilance renforcée s'appliquera uniquement à cette dernière. (Réf. Par. 22)

Obligations de vigilance à l'entrée en relation d'affaires

- **Principes généraux d'identification du client, et le cas échéant, des personnes agissant pour son compte ainsi que du ou des bénéficiaires effectifs**

A25.- Le report de la vérification des éléments d'identification après la signature de la lettre de mission, mais avant de commencer les travaux, est possible dès lors que le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme inhérent à la personne identifiée est faible, sans prendre en compte les autres critères visés aux paragraphes A19.2 à A19.4. (Réf. Par. 25)

A26a.- Les autres éléments d'information pertinents visés au paragraphe A39 peuvent être collectés après le début de la relation d'affaires.

Néanmoins, il apparaît prudent, lorsque la mission objet de la relation d'affaires porte sur une opération d'apport ou de retrait de fonds de recueillir des informations sur la provenance des fonds, la destination des fonds et la justification économique des opérations déclarées par le client.

De même, si la relation d'affaires présente un risque élevé en matière de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, il convient d'élargir la connaissance du client et des bénéficiaires effectifs au-delà de leur identification et de la vérification de leur identité, soit en recueillant les informations susmentionnées, soit par consultation d'internet ou des bases de connaissance clients. (Réf. Par. 26a)

A26b. – Le terme « opération » ne vise pas le montant des honoraires facturés par la structure d'exercice professionnel, mais le montant des transactions réelles ou prévisibles faisant l'objet de la mission (prix des titres pour un audit d'acquisition, montant des prêts et des apports en capitaux en cas de budget prévisionnel de création d'entreprise, montant des revenus en cas de déclaration d'impôt sur le revenu…).

Si la double condition n'est pas respectée, le responsable de la mission applique l'ensemble des mesures de vigilance à l'égard du client occasionnel. (Réf. Par. 26b)

A27b. Si le responsable de la mission n'est pas expert-comptable, cette justification incombe à un expert-comptable responsable d'une autre mission pour le même client ou à un expert-comptable désigné à cet effet par la structure d'exercice professionnel. (Réf. Par. 27b)

- **Identification et vérification de l'identité du client**

A28.- Lors de la présentation, aux fins de vérifier l'identité du client, de l'original d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie, il en est réalisé une photocopie lisible ou une copie lisible sous forme dématérialisée. Cette photocopie ou cette copie doit contenir les nom et prénoms, date et lieu de naissance, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document et qualité de l'autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l'a authentifié. (Réf. Par. 28)

A29.- A titre d'acte, il est possible d'obtenir communication des statuts. A titre de document officiel permettant la vérification de l'identité de la personne morale, il est possible d'obtenir communication d'un extrait du registre du commerce et des sociétés (extrait Kbis) ou du registre national du commerce et des sociétés, qui comportent les informations suivantes :

- Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur nationalité ;
- Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des :
  - Gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ;
  - Le cas échéant, administrateurs, président du conseil d'administration, président du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance.

La collecte directe d'un kbis auprès du greffe du tribunal de commerce s'entend également de la collecte du kbis directement auprès d'Infogreffe. (Réf. Par. 29)

A30.- Les personnes agissant pour le compte d'un client sont les personnes physiques qui assument la responsabilité de la relation d'affaires au nom de la personne morale et qui sont dûment habilitées à représenter la personne morale aux fins de son identification.

Leurs pouvoirs résultent des statuts ou des décisions des organes de gestion ou d'administration et des assemblées générales. Une copie des extraits permet de démontrer le respect de cette obligation. (Réf. Par. 30)

- **Identification et vérification de l'identité du ou des bénéficiaires effectifs**

A31a.- Pour rappel, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques :

1. soit qui contrôle en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ;
2. soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.

En l'absence de risque élevé, et à défaut d'obtention d'information par le registre des bénéficiaires effectifs, la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif peut s'appuyer sur l'obtention, non pas d'un document original, mais d'une copie d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie.

Le responsable de la mission peut, à tout moment, demander à son client de lui fournir les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. En cas de refus, le client s'expose à des sanctions pénales. (Réf. Par. 31a)

A31a.1.- Le bénéficiaire effectif d'un client ayant le statut de société est défini à l'article R561-1 du CMF :

« Lorsque le client est une société, on entend par bénéficiaire effectif, la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, partout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce.

Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus au précédent alinéa, et en l'absence de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné au précédent alinéa, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques ci-après ou, si la société n'est pas immatriculée en France, leur équivalent en droit étranger qui représente légalement la société :

(a) Le ou les gérants des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en commandite par actions et des sociétés civiles ;

(b) Le directeur général des sociétés anonymes à conseil d'administration ;

(c) Le directeur général unique ou le président du directoire des sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance ;

(d) Le président et, le cas échéant, le directeur général des sociétés par actions simplifiées.

Si les représentants légaux mentionnés au a ou au d sont des personnes morales, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement ces personnes morales. » (Réf. Par. 31a)

A31a.2. Le bénéficiaire effectif d'un client ayant le statut de personne morale qui n'est ni une société ni un placement collectif est défini à l'article R561-3 du CMF :

« Lorsque le client est une personne morale qui n'est ni une société ni un placement collectif, on entend par bénéficiaire effectif, la ou les personnes physiques qui satisfont à l'une des conditions suivantes :

1. *Elles sont titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 % du capital de la personne morale ;*
2. *Elles ont vocation, par l'effet d'un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 % du capital de la personne morale ;*
3. *Elles disposent d'un pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale ;*
4. *Elles exercent par d'autres moyens un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale.*

Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus aux 1° à 4° et en l'absence de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné ci-dessus, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement la personne morale. Ainsi, lorsque le client est une association, une fondation, un fonds de dotation ou un groupement d'intérêt économique, le bénéficiaire effectif est :

a. *Le ou les représentants légaux de l'association ;*
b. *Le président, le directeur général ainsi que, le cas échéant, le ou les membres du directoire de la fondation ;*
c. *Le président du fonds de dotation ;*
d. *La ou les personnes physiques et, le cas échéant, le représentant permanent des personnes morales, désignées administrateurs du groupement d'intérêt économique* »

(Réf. Par. 31a).

A31a.3.- Le bénéficiaire effectif d'un client ayant le statut de placement collectif est défini à l'article R561-2 du CMF, celui d'un client ayant le statut de fiducie à l'article R. 561-3-0 du CMF. (Réf. Par. 31a)

A31b.- La consultation du registre des bénéficiaires effectifs des entités inscrites au registre du commerce et des sociétés s'opère auprès de l'INPI, notamment via le site privé du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables.

Si le client est une fiducie ou un trust, le responsable de la mission doit consulter le registre national des fiducies (article 2020 du code civil) ou le registre des trusts (article 1649 AB du code général des impôts). (Réf. Par 31b)

- **Mesures d'identification et de vigilance simplifiées**

A32.- Par pays tiers imposant des réglementations similaires, il faut entendre les pays qui soumettent les sociétés cotées à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété du capital.

En l'absence de soupçon de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, les mesures de vigilance simplifiée retenues pour un client visé au paragraphe 32 peuvent également s'appliquer aux personnes agissant pour son compte, pour lesquelles il est toutefois nécessaire de maintenir la vérification des pouvoirs.

Par ailleurs, et dans les mêmes conditions, les mesures de vigilance simplifiée peuvent aussi s'appliquer à l'identification des bénéficiaires effectifs d'une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier (principalement les banques, les établissements de crédit, les assurances, les mutuelles…) établie en France, dans un autre État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

Enfin, en l'absence de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, l'identification du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires n'est pas obligatoire, dès lors que le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme apparaît faible si le client est une autorité publique ou un organisme public visés au paragraphe 32. (Réf. Par. 32)

- **Mesures d'identification et de vigilance complémentaires**

A34.- Lorsque le client ou son représentant dûment habilité n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification au moment de l'établissement de la relation d'affaires, et qu'il n'a pas été possible de les

identifier en recourant à certains moyens d'identification électronique, les mesures complémentaires de vérification de l'identité du client (y compris s'il s'agit d'une personne morale), du représentant dûment habilité ou de la personne agissant pour son compte sont définies à l'article R. 561-5-2 du CMF. Cet article demande de retenir au moins deux mesures parmi celles citées du 1° au 6°, sachant que :

- le 5°n'est pas encore disponible pour les citoyens français.
- les deux mesures doivent relever de deux alinéas différents.

Par « *1° Obtenir une copie d'un document mentionné au 3° ou au 4° de l'article R. 561-5-1* », on entend pour une personne physique la copie d'un document officiel d'identité (carte d'identité, passeport, permis de conduire…) accompagnée par exemple d'un justificatif de domicile ou d'une copie de la déclaration de revenus. On entend pour une personne morale l'obtention de l'original ou de la copie de tout acte (statuts) ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois ou extrait du journal officiel (un kbis par exemple).

Par « *2° Mettre en œuvre des mesures de vérification et de certification de la copie d'un document officiel ou d'un extrait de registre officiel mentionné aux 3° et 4° de l'article R. 561-5-1 par un tiers indépendant de la personne à identifier* », on entend la copie d'un document officiel d'identité ou d'un kbis certifié par exemple par un officier ministériel (notaire, huissier…), un avocat ou par un officier d'état civil (maire, adjoint au maire).

Par « *3° Exiger que le premier paiement des opérations soit effectué en provenance ou à destination d'un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme* », on entend par exemple le virement en provenance du client pour paiement d'une facture symbolique de frais de dossier émise par la structure d'exercice professionnel, virement effectué par l'intermédiaire d'une banque européenne. Cette méthode permet de s'appuyer indirectement sur l'identification et la vérification de l'identité du client effectuées par ladite banque.

Par « *4° Obtenir directement une confirmation de l'identité du client de la part d'un tiers remplissant les conditions prévues au 1° ou au 2° du I de l'article L. 561-7* », on entend sur la base exclusive du 1° du I de l'article L. 561-7, par exemple, de demander à un autre expert-comptable, à un commissaire aux comptes, à un notaire, à un avocat… de confirmer l'identité de la personne physique absente, à la condition que cet autre professionnel ait lui-même identifié et vérifié l'identité de la personne physique absente.

Par « *6° recueillir une signature électronique avancée ou qualifiée ou un cachet électronique ou qualifiée valide reposant sur un certificat qualifié ou avoir recours à un service d'envoi recommandé électronique qualifié comportant l'identité du signataire ou du créateur de cachet et délivré par un prestataire de service de confiance qualifié inscrit sur une liste de confiance nationale en application de l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014* », on entend les produits et services répondant aux caractéristiques précitées et délivrés par un prestataire figurant sur la liste de confiance nationale établie par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI - www.ssi.gouv.fr).

La double vérification de l'identité d'une société n'est pas nécessaire si le responsable de la mission réalise la vérification de son identité en obtenant un extrait Kbis directement via le greffe du tribunal de commerce ou via Infogreffe, une copie d'un extrait du registre national du commerce et des sociétés, ou un document équivalent en droit étranger directement auprès de l'organisme qui le délivre (Réf. Par. 34).

A36.- Lorsqu'une lettre de mission englobe plusieurs entités juridiques, dont l'une est une filiale, un établissement ou tout autre entité, domicilié, enregistré ou établi dans un pays visé au paragraphe 36, l'ensemble de la relation d'affaires est soumis aux dispositions prévues à l'article R. 561-20-4 du CMF.

La tenue de comptabilité, la participation à l'établissement des comptes annuels et des déclarations fiscales, l'établissement des paies et des déclarations sociales pour un client, établi dans un Etat de l'Union Européenne, pouvant effectuer à titre occasionnel des opérations commerciales courantes avec les personnes visées au paragraphe 36 n'entrent pas dans le champ de l'article R. 561-20-4 du CMF. Ces missions font néanmoins, dès lors que le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est élevé, l'objet d'une vigilance renforcée.

Les éléments d'information complémentaire pouvant être collectés correspondent pour partie à ceux décrits au paragraphe A39.

Les listes visées au paragraphe 36 sont la liste des juridictions à haut risque ou la liste des juridictions sous surveillance du Groupe d'action financière (GAFI) et la liste de l'Union européenne des pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques dans leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. (Réf. Par. 36)

Obligations de vigilance au cours de la relation d'affaires

A38.- Sont aussi concernées les opérations réalisées par une entité tierce faisant l'objet d'un examen par l'expert-comptable à la demande et pour le compte de son client, par exemple dans le cadre d'un audit d'acquisition. (Réf. Par. 38)

A39.- Selon l'arrêté du 2 septembre 2009, « *les éléments d'information susceptibles d'être recueillis pendant toute la durée de la relation d'affaires aux fins d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme peuvent être :*

1° Au titre de la connaissance de la relation d'affaires :

- *le montant et la nature des opérations envisagées (à titre d'exemples le chiffre d'affaires, les investissements…) ;*
- *la provenance des fonds (en particulier ceux qui transitent par les capitaux propres ou les comptes courants d'associés);*
- *la destination des fonds ;*
- *la justification économique déclarée par le client.*

2° Au titre de la connaissance de la situation professionnelle, économique et financière du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif :

a) Pour les personnes physiques :
- *la justification de l'adresse du domicile à jour au moment où les éléments sont recueillis ;*
- *les activités professionnelles actuellement exercées ;*
- *les revenus ou tout élément permettant d'estimer les autres ressources ;*
- *tout élément permettant d'apprécier le patrimoine ;*
- *s'agissant des personnes politiquement exposées, les fonctions ou tout élément permettant d'apprécier la nature des liens existants entre ces personnes ;*

b) Pour les personnes morales :
- *la justification de l'adresse du siège social ;*
- *les statuts ;*
- *les mandats et pouvoirs ;*
- *ainsi que tout élément permettant d'apprécier la situation financière* ».

(Réf. Par. 39).

A40.- Le contrôle peut être opéré annuellement, par exemple à partir d'une déclaration de la direction. (Réf. Par. 40)

A41.- L'activité d'expertise comptable exige une vigilance renforcée à l'occasion de montages fiscaux, sociaux ou juridiques complexes. Ils peuvent correspondre à des phases sensibles de la vie de l'entreprise (création, augmentation ou réduction de capital, difficultés financières, entrée ou sortie d'associés…) ou à des opérations d'optimisation fiscale ou sociale.

Les diligences accomplies dans le cadre des missions normées correspondent à un niveau de vigilance standard. En présence de tels montages, la vigilance renforcée est applicable à l'opération, voire à la mission si la structure participe à l'élaboration du montage.

Les mesures de vigilance renforcée visent à augmenter la nature et l'étendue des informations collectées, ainsi qu'à intensifier la fréquence de leur mise à jour et à affiner l'étendue de leur analyse.

Lorsque le client ou son bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée, ou en présence d'une situation visée au paragraphe 36, la décision de maintenir la relation d'affaires avec cette personne est prise par un membre de l'organe exécutif de la structure ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif. (Réf. Par. 41)

A42.- Les indicateurs de la présence d'une opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite sont multiples. Ils peuvent être relatifs aux structures des entités, aux activités des entités, aux opérations, aux flux de trésorerie, dont en particulier les flux inhabituels qui font l'objet d'une surveillance attentive… L'analyse des risques de la profession d'expertise comptable (ARPEC) présente les situations et les cas les plus fréquemment rencontrés. (Réf. Par. 42)

Obligations de déclaration à TRACFIN

- **Champ d'application**

A45.1.- Il n'appartient pas au responsable de la mission de qualifier l'infraction initiale qui a pu procurer les fonds. (Réf. Par. 45)

A45.2.- Les critères mentionnés à l'article D. 561-32-1 du code monétaire et financier (fraude fiscale) sont les suivants :

« 1° L'utilisation de sociétés écran, dont l'activité n'est pas cohérente avec l'objet social ou ayant leur siège social dans un Etat ou un territoire qui n'a pas adhéré à la norme relative à l'échange de renseignements sur demande à des fins fiscales, ou à l'adresse privée d'un des bénéficiaires de l'opération suspecte ou chez un domiciliataire au sens de l'article L. 123-11 du code de commerce ;

2° La réalisation d'opérations financières par des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents non justifiés par la situation économique de l'entreprise ;

3° Le recours à l'interposition de personnes physiques n'intervenant qu'en apparence pour le compte de sociétés ou de particuliers impliqués dans des opérations financières ;

4° La réalisation d'opérations financières incohérentes au regard des activités habituelles de l'entreprise ou d'opérations suspectes dans des secteurs sensibles aux fraudes à la TVA de type carrousel, tels que les secteurs de l'informatique, de la téléphonie, du matériel électronique, du matériel électroménager, de la hi-fi et de la vidéo ;

5° La progression forte et inexpliquée, sur une courte période, des sommes créditées sur les comptes nouvellement ouverts ou jusque-là peu actifs ou inactifs, liée le cas échéant à une augmentation importante du nombre et du volume des opérations ou au recours à des sociétés en sommeil ou peu actives dans lesquelles ont pu intervenir des changements statutaires récents ;

6° La constatation d'anomalies dans les factures ou les bons de commande lorsqu'ils sont présentés comme justification des opérations financières, telles que l'absence du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, du numéro SIREN, du numéro de TVA, de numéro de facture, d'adresse ou de dates ;

7° Le recours inexpliqué à des comptes utilisés comme des comptes de passage ou par lesquels transitent de multiples opérations tant au débit qu'au crédit, alors que les soldes des comptes sont souvent proches de zéro ;

8° Le retrait fréquent d'espèces d'un compte professionnel ou leur dépôt sur un tel compte non justifié par le niveau ou la nature de l'activité économique ;

9° La difficulté d'identifier les bénéficiaires effectifs et les liens entre l'origine et la destination des fonds en raison de l'utilisation de comptes intermédiaires ou de comptes de professionnels non financiers comme comptes de passage, ou du recours à des structures sociétaires complexes et à des montages juridiques et financiers rendant peu transparents les mécanismes de gestion et d'administration ;

10° Les opérations financières internationales sans cause juridique ou économique apparente se limitant le plus souvent à de simples transits de fonds en provenance ou à destination de l'étranger notamment lorsqu'elles sont réalisées avec des Etats ou des territoires visés au 1 ;

11° Le refus du client de produire des pièces justificatives quant à la provenance des fonds reçus ou quant aux motifs avancés des paiements, ou l'impossibilité de produire ces pièces ;

12° Le transfert de fonds vers un pays étranger suivi de leur rapatriement sous la forme de prêts ;

13° L'organisation de l'insolvabilité par la vente rapide d'actifs à des personnes physiques ou morales liées ou à des conditions qui traduisent un déséquilibre manifeste et injustifié des termes de la vente ;

14° L'utilisation régulière par des personnes physiques domiciliées et ayant une activité en France de comptes détenus par des sociétés étrangères ;

15° Le dépôt par un particulier de fonds sans rapport avec son activité ou sa situation patrimoniale connues ;

16° la réalisation d'une transaction immobilière à un prix manifestement sous-évalué. »

(Réf. Par. 45).

A45.3- Les flux ne concernent pas uniquement les opérations de caisse ou les opérations financières transitant par des comptes bancaires ou d'autres organismes financiers. Ils visent aussi les virements de compte à compte enregistrés au sein de la comptabilité de l'entité. (Réf. Par. 45)

A45.4- Un flux à venir peut constituer l'expression d'une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Ainsi, par exemple, les engagements hors bilan reçus ou donnés, bien que n'affectant pas les comptes de l'entreprise, matérialisent des droits et des obligations potentiels au bénéfice ou au détriment de l'entité. Ils peuvent cacher une opération future de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qu'il convient alors de déclarer. (Réf. Par. 45)

A45.5.- La consultation juridique vise tous les domaines du droit (comptable, fiscal, social…). On entend par consultation juridique toute prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis sur une situation soulevant des difficultés juridiques ainsi que sur la (ou les) voie(s) possible(s) pour les résoudre, concourant, par les éléments qu'elle apporte, à la prise de décision du bénéficiaire de la consultation. Elle doit être distinguée de l'information à caractère documentaire qui consiste à renseigner un interlocuteur sur l'état du droit ou de la jurisprudence relativement à un problème donné. (Réf. Par. 45)

- **Inexécution d'une opération**

A46.- L'expert-comptable ayant prêté serment de respecter et de faire respecter la loi dans ses travaux, il ne peut prêter son concours à la commission d'un crime ou d'un délit, y compris si, à la suite d'une déclaration de soupçon, TRACFIN ne notifiait pas d'opposition.

Par opération visée par l'inexécution, il faut entendre :

(a) la préparation ou la participation indirecte à une opération telle que la création, l'organisation des apports pour la création, l'achat ou la vente d'entités commerciales, l'exploitation ou l'administration de personnes morales ou de constructions juridiques, l'achat et la vente de biens immobiliers, la gestion de capitaux, de titres ou autres actifs du client ;

(b) la réalisation d'un paiement ou d'un encaissement en vertu d'un mandat de paiement ou d'un recouvrement de créance prévus à l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.

Autant les opérations citées au a) donnent en principe le temps de la réflexion, autant celles mentionnées au b) offrent moins de recul. C'est pourquoi la structure d'exercice professionnel qui met en application le mandat de paiement et le recouvrement de créance adapte ses procédures internes relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Le paiement de dettes pour le compte d'un client, directement effectué par l'expert-comptable, l'expose au risque de se trouver instrumentalisé dans une opération de blanchiment de capitaux (paiement de fausses factures, paiement à une organisation criminelle, participation à une fraude fiscale…), voire de financement du terrorisme.

Le recouvrement amiable des créances d'un client, effectué par l'expert-comptable, quand bien même s'opère-t-il directement sur le compte bancaire du client, l'expose à un risque de blanchiment de capitaux en encaissant des flux provenant d'activités illicites (créances fictives, fausses factures, ventes ou services sous embargo…) avant de les réintroduire dans l'activité licite de l'entreprise du client.

Certains facteurs aggravent la menace :

- l'exécution de transactions atypiques ;
- l'exécution de paiements ou de recouvrement amiable pour des clients situés dans des secteurs d'activité à risque élevé ;
- l'exécution de paiements à destination de pays ou territoires à risque ;
- la gestion des encaissements en provenance de pays ou territoires à risque ;
- l'exécution de paiements via un établissement de paiements hors Union européenne…

(Réf. Par. 46).

- **Modalités de déclaration**

A47.- Si le responsable de la mission n'est pas expert-comptable, la déclaration de soupçon est effectuée par un expert-comptable responsable d'une autre mission pour le même client ou par un expert-comptable désigné à cet effet par la structure d'exercice professionnel. (Réf. Par. 47)

A48.- La copie de la déclaration de soupçon n'est pas conservée dans le dossier permanent. Elle est archivée dans un lieu empêchant sa consultation par une personne non autorisée. (Réf. Par. 48)

- **Droit de communication de TRACFIN**

A50.- Si le responsable de la mission n'est pas expert-comptable, la réponse à TRACFIN est effectuée par un expert-comptable responsable d'une autre mission pour le même client ou par un expert-comptable désigné à cet effet par la structure d'exercice professionnel. (Réf. Par. 50)

- **Confidentialité et secret professionnel**

A52.- L'expert-comptable, la structure d'exercice professionnel, ses dirigeants et préposés ne sont pas autorisés à porter à la connaissance d'une autorité judiciaire l'existence et le contenu d'une déclaration de soupçon. Par autorité judiciaire, il convient notamment d'entendre un officier de police judiciaire, un procureur de la République, un juge d'instruction et plus largement l'ensemble des magistrats de l'ordre judiciaire.

Toutefois, à titre dérogatoire, les personnes susvisées ont la possibilité d'informer l'autorité judiciaire de l'existence d'une telle déclaration, à la triple condition que :

- l'autorité judiciaire n'ait pas préalablement requis la déclaration de soupçon auprès de TRACFIN ;

- l’enquête judiciaire ait fait apparaître qu’elles peuvent être personnellement impliquées dans un mécanisme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
- cette information soit strictement nécessaire à leur exercice des droits de la défense, conformément au fait justificatif jurisprudentiel fondé sur l’état de nécessité, tel que consacré à l’article 122-7 du Code pénal. (Réf. Par. 52)

Sanctions

A58.- Le montant et le type de sanction infligée en cas de manquement aux dispositions de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme sont fixés en tenant compte, notamment :

- de la gravité et de la durée des manquements ;
- du degré de responsabilité de l'auteur des manquements, de sa situation financière, de l'importance des gains qu'il a obtenus ou des pertes qu'il a évitées, de son degré de coopération lors du contrôle et de la procédure ainsi que des manquements qu'il a précédemment commis ;
- s’'ils peuvent être déterminés, des préjudices subis par des tiers du fait des manquements.

(Réf. Par. 58).

NORME PROFESSIONNELLE APPLICABLE À LA MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES (NP 2300)

Norme agréée par arrêté ministériel du 1er septembre 2016 qui annule et remplace l'agrément du 20 juin 2011. Applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2016.

SOMMAIRE Paragraphes

INTRODUCTION 1

NATURE ET OBJECTIF DE LA MISSION 2-3

DEFINITIONS 4

RESPONSABILITE DE LA DIRECTION DE L'ENTITE 5

EXIGENCES REQUISES

Esprit critique, jugement professionnel 6
Acceptation de la mission 7
Lettre de mission 8
Diligences à mettre en œuvre 9-15
Documentation des travaux 16
Rapport 17
Formulation de la conclusion 18-21
Contenu de l'attestation 22

MODALITES D'APPLICATION

Introduction A1
Nature et objectif de la mission A2
Esprit critique, jugement professionnel A3
Lettre de mission A4
Appréciation de l'organisation de la comptabilité A5
Préparation des comptes A6
Examen de la cohérence et de la vraisemblance des comptes A7
Documentation des travaux A8-A9
Contenu de l'attestation - Cas particulier des entités soumises au commissariat aux comptes A10

ANNEXE 1 : EXEMPLES DE RAPPORTS

Attestation sans observation E1
Attestation avec conclusion favorable mais avec observation(s) ayant une incidence sur la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble (désaccords, incertitudes, limitations) E2
Refus d'attester (incohérences, désaccords, incertitudes, limitations) E3
Compte rendu de travaux utilisable lorsque l'entité est soumise au commissariat aux comptes E4

Introduction

*Le terme **expert-comptable** employé dans le référentiel et la présente norme vise les experts-comptables et les salariés autorisés à exercer la profession d'expertise comptable aux termes de l'article 83 ter ou 83 quater de l'Ordonnance du 19 septembre 1945.*

1.- La présente norme professionnelle a pour objet de définir les principes que l'expert-comptable applique lorsqu'il conduit une mission de présentation des comptes. Elle définit en outre la forme et le contenu du rapport que l'expert-comptable établit à l'issue de cette mission. (Réf. Par. A1)

Cette norme s'inscrit dans le cadre de référence et implique, à ce titre, le respect des normes professionnelles d'application générale, communes à l'ensemble des missions.

L'acceptation et le maintien par l'expert-comptable d'une mission de présentation des comptes sont en principe compatibles avec d'autres missions ou prestations susceptibles de lui être confiées par l'entité, sous réserve de certains cas d'incompatibilités, laissés à l'appréciation de l'expert-comptable.

Nature et objectif de la mission

2.- La mission de présentation des comptes est une mission d'assurance de niveau modéré aboutissant à une opinion portant sur la cohérence et la vraisemblance des comptes d'une entité pris dans leur ensemble.

La mission de présentation porte sur des comptes annuels ou intermédiaires. Elle n'est pas applicable aux comptes consolidés.

Le niveau d'assurance est inférieur à celui d'un audit ou d'un examen limité. L'opinion est exprimée sous une forme négative. (Réf. Par. A2)

3.- L'objectif d'une mission de présentation des comptes est d'émettre une assurance de niveau modéré sur la cohérence et la vraisemblance des comptes de l'entité. L'expert-comptable conclut qu'il n'a pas relevé d'éléments de nature à remettre en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes de l'entité pris dans leur ensemble.

L'objectif n'est pas de se prononcer sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle de ces comptes. Il n'est pas non plus de déceler les erreurs, actes illégaux ou autres irrégularités, par exemple des fraudes ou des malversations éventuelles.

Définitions

4.- Les termes utilisés dans la présente norme sont définis dans le « Glossaire des termes et expressions utilisés », qui fait partie intégrante du référentiel normatif.

Responsabilité de la direction de l'entité

5.- Les comptes sont établis sous la responsabilité de la direction de l'entité, conformément au référentiel comptable qui lui est applicable.

En conséquence, la direction de l'entité est responsable à l'égard des tiers de l'exhaustivité, de la fiabilité et de l'exactitude des informations comptables et financières ainsi que des procédures de contrôle interne concourant à l'établissement des comptes. Dès lors, la direction de l'entité est responsable des informations communiquées à l'expert-comptable pour les besoins de sa mission.

Exigences requises

Esprit critique, jugement professionnel

6.- L'expert-comptable exerce son jugement professionnel notamment pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des diligences à mettre en œuvre sur la base des informations recueillies, en faisant preuve d'esprit critique. (Réf. Par. A3)

Acceptation de la mission

- **Prise de connaissance préalable de l'entité**

7.- Préalablement à l'acceptation de la mission, l'expert-comptable acquiert une connaissance de l'entité, de son évolution récente, de son secteur d'activité et de son environnement.

Lettre de mission

8.- Conformément au Code de déontologie, l'expert-comptable établit une lettre de mission dans laquelle il définit les termes, les conditions de la mission et les obligations réciproques des parties.

Cette lettre constitue un contrat qui a pour objectif principal de définir la mission. Elle facilite la planification des travaux et permet de confirmer l'acceptation (ou le maintien) de la mission confiée à l'expert-comptable. (Réf. Par. A4)

Diligences à mettre en œuvre

- **Prise de connaissance générale de l'entité**

9.- L'expert-comptable acquiert ou met à jour sa connaissance générale de l'entité afin de pouvoir apprécier à l'issue de sa mission si les comptes donnent une information cohérente et vraisemblable.

- **Appréciation de l'organisation de la comptabilité**

10.- L'expert-comptable prend connaissance de l'organisation de la comptabilité et, le cas échéant, recommande des procédures conformes à la législation en vigueur et adaptées à la taille et aux besoins de l'entité (Réf. Par. A5).

La mission de présentation ne comprend pas l'évaluation des procédures de contrôle interne de l'entité.

- **Appréciation de la régularité en la forme de la comptabilité**

11.- Lorsque la comptabilité est tenue par l'entité, l'expert-comptable vérifie l'existence et la mise à jour des livres comptables obligatoires prévus par le Code de commerce.

L'expert-comptable effectue des contrôles par épreuves portant sur la qualité des enregistrements en tenant compte du principe d'importance relative et du caractère significatif.

Ces contrôles consistent notamment à :

- veiller à ce que les enregistrements soient appuyés d'une pièce justificative ;
- vérifier la pertinence de l'imputation comptable ;
- vérifier que l'enregistrement est effectué sur la bonne période.

- **Préparation des comptes**

12.- Lorsque l'expert-comptable tient la comptabilité, sur la base des informations et estimations communiquées par la direction, il lui propose les écritures comptables d'inventaire et s'assure de leur correcte comptabilisation.

Lorsque l'entité tient la comptabilité, l'expert-comptable effectue des contrôles par épreuves sur les pièces justificatives sous-tendant les écritures d'inventaire enregistrées dans les comptes.

Il vérifie, le cas échéant, la pertinence des informations données dans l'annexe (Réf. Par. A6).

- **Examen de la cohérence et de la vraisemblance des comptes**

13.- L'expert-comptable met en œuvre une revue analytique lors de l'examen de la cohérence et de la vraisemblance des comptes qu'il effectue à la fin de ses travaux. L'application de cette technique lui permet de vérifier la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble au regard des éléments collectés lors de ses travaux (Réf. Par. A7).

14.- Lorsque cette revue analytique met en évidence des informations qui ne sont pas en corrélation avec d'autres informations, des variations significatives ou des tendances inattendues, l'expert-comptable détermine les diligences complémentaires à mettre en place pour expliquer ces variations et ces incohérences.

15.- Lorsqu'à l'issue des diligences complémentaires mises en œuvre ces incohérences sont confirmées, l'expert-comptable s'efforce d'obtenir des explications de la direction. Si les explications obtenues ne sont pas pertinentes et que les informations comptables présentées sont considérées par l'expert-comptable comme insuffisantes pour l'utilisateur des comptes, l'expert-comptable en tire les conséquences dans son rapport en formulant, selon les cas, une conclusion avec observation(s) ou un refus d'attester.

Documentation des travaux

16.- L'expert-comptable constitue un dossier de travail contenant la documentation de ses travaux et notamment les éléments importants sur lesquels se fondent ses conclusions (Réf. Par. A8, A9).

Rapport

17.- Le rapport émis à l'issue d'une mission de présentation prend la forme d'une attestation qui comporte une conclusion exprimant une assurance formulée sous une forme négative sur la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble. Les comptes sont annexés à l'attestation.

Outre ce rapport, l'expert-comptable peut délivrer à la direction de l'entité ses recommandations sous une forme appropriée. Celles-ci ne doivent pas remettre en cause la conclusion formulée dans l'attestation.

Formulation de la conclusion

18.- L'expert-comptable formule dans l'attestation :

- une conclusion favorable sans observation ;
- ou une conclusion favorable assortie d'une ou de plusieurs observations ;
- ou un refus d'attester.

■ Conclusion favorable sans observation

19.- L'expert-comptable formule une conclusion sans observation lorsqu'il a pu mettre en œuvre sans limitation toutes les diligences correspondant à une mission de présentation et qu'il n'a relevé, au cours de ses travaux, aucun élément de nature à remettre en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble.

■ Conclusion favorable avec observation(s)

20.- L'expert-comptable formule une conclusion avec observation(s) :

- lorsqu'il a rencontré au cours de sa mission des limitations dans ses diligences ;
- ou qu'il a relevé une ou plusieurs incertitudes affectant les comptes ;
- ou qu'il est en désaccord avec le client sur une ou des options prises par ce dernier ;

et qu'il estime toutefois que les incidences de ces faits sur les comptes ne sont pas suffisamment significatives pour refuser d'attester la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble mais que ces faits méritent d'être portés à la connaissance de l'utilisateur des comptes.

■ Refus d'attester

21.- L'expert-comptable exprime un refus d'attester lorsqu'il estime que les incidences sur les comptes des faits relevés (incohérences multiples, limitations dans ses diligences, incertitudes ou désaccords) sont d'une importance telle qu'il ne peut obtenir un niveau d'assurance suffisant.

Contenu de l'attestation (Réf. Par. A10)

22.- L'expert-comptable établit une attestation qui comprend les éléments suivants:

- un intitulé ;
- une mention confirmant que la mission a été réalisée conformément à la présente norme professionnelle et qu'elle ne constitue ni un audit, ni un examen limité ;
- un paragraphe d'introduction comportant le rappel de sa qualité d'expert-comptable et de la mission de présentation des comptes qui lui a été confiée, l'identification de l'entité et des comptes objet de la mission qui sont joints au rapport, et de la période couverte par ces comptes ;
- les données caractéristiques des comptes : total du bilan, chiffre d'affaires, résultat net comptable ;
- une conclusion exprimée sous une forme négative ;
- la date du rapport ;
- l'identification de l' (des) expert(s)-comptable(s) signataire(s) du rapport.

Modalités d'application

Les modalités d'application de la norme de présentation ne revêtent pas un caractère obligatoire.

Introduction (Réf. Par. 1)

A1. En amont de la mission de présentation des comptes, l'entité peut confier à l'expert-comptable le soin de tenir sa comptabilité. Par ailleurs, la mission de présentation peut être complétée par d'autres missions et notamment l'établissement des paies et des déclarations fiscales et sociales.

Nature et objectif de la mission (Réf. Par. 2)

A2. Les diligences à mettre en œuvre dans le cadre d'une mission de présentation comprennent notamment :

- une prise de connaissance générale de l'entité ;
- une appréciation de l'organisation de la comptabilité ;

- une appréciation de la régularité en la forme de la comptabilité ;
- la participation, le cas échéant, à la préparation des comptes ;
- un examen de la cohérence et de la vraisemblance des comptes.

Esprit critique, jugement professionnel (Réf. Par. 6)

A3. L'expert-comptable évalue de façon critique les documents et les informations reçus.

Lettre de mission (Réf. Par. 8)

A4. La lettre de mission comporte au moins les éléments suivants, sans préjudice d'autres éléments liés aux particularités de l'entité que l'expert-comptable jugerait utile d'ajouter :

- la nature et l'objectif de la mission y compris le fait qu'elle ne constitue ni un audit, ni un examen limité ;
- les responsabilités respectives de l'expert-comptable et de la direction de l'entité dans le cadre de la mission ;
- la référence au Code de déontologie de la profession et à la présente norme ;
- le fait que la mission n'a pas pour objectif de déceler les erreurs, actes illégaux ou autres irrégularités ;
- le fait que les diligences mises en œuvre ne comprennent ni le contrôle de la réalité et de l'exhaustivité des opérations, ni le contrôle des inventaires physiques des actifs de l'entité à la clôture de l'exercice comptable (stocks, immobilisations, espèces en caisse notamment), ni l'appréciation des procédures de contrôle interne ;
- le fait que l'entité est responsable de la fiabilité, de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations fournies à l'expert-comptable ;
- le référentiel comptable sur la base duquel les comptes sont présentés ;
- le fait que la mission se conclura par un rapport d'assurance sur la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble.

Elle comprend également les conditions générales ainsi que la répartition des tâches entre le client et l'expert-comptable.

Appréciation de l'organisation de la comptabilité (Réf. Par. 10)

A5. L'expert-comptable vérifie que l'entité utilise un plan de comptes adapté et conforme au référentiel comptable applicable.

Il attire l'attention de la direction sur les bonnes pratiques professionnelles en matière de procédures d'organisation administrative (documents types, classement des pièces comptables, autorisation de paiement, etc.).

Dans les entités pratiquant en cours d'exercice une comptabilité de trésorerie, l'expert-comptable apporte une attention particulière à la mise en place de procédures de classement et de référencement des documents qui permettent d'effectuer le recensement des créances et des dettes en fin d'exercice.

Préparation des comptes (Réf. : Par. 12)

A6. L'expert-comptable collecte auprès de l'entité les informations nécessaires pour déterminer les écritures d'inventaire, notamment :

- les taux d'amortissement applicables ;
- l'état récapitulatif du stock et des en-cours de production établi par l'entité ;
- les travaux éventuels réalisés par l'entité pour elle-même ;
- les créances douteuses ;
- les dépréciations d'actifs ;
- les provisions.

Il prend en considération le caractère significatif des données, ce qui peut le conduire à simplifier certaines opérations d'inventaire.

L'expert-comptable effectue les contrôles par épreuves qu'il estime appropriés sur les comptes de bilan et de résultat les plus significatifs de l'activité de l'entité, par exemple justification des soldes, rapprochement avec des pièces justificatives, dénouement des opérations bancaires à la clôture...

Ces contrôles peuvent être allégés lorsque les enregistrements comptables sont assurés par l'expert-comptable.

Examen de la cohérence et de la vraisemblance des comptes (Réf. Par. 13)

A7. Après écritures d'inventaire, l'expert-comptable procède à la « lecture d'ensemble » des comptes afin de s'assurer que ceux-ci :

- ne présentent pas d'anomalies manifestes ;
- donnent une information cohérente et vraisemblable par rapport à la connaissance acquise de l'entité et de son environnement, et par rapport aux informations communiquées par le client.

A cet effet, l'expert-comptable

- effectue des rapprochements entre les rubriques du bilan et du compte de résultat avec les éléments identiques de l'exercice précédent ;
- analyse les variations significatives et les informations qu'il considère comme essentielles dans la formation du résultat au regard des faits marquants de l'exercice ;
- se réfère, le cas échéant, à des entités similaires.

Documentation des travaux (Réf. Par. 16)

A8. L'expert-comptable constitue un dossier de travail qui peut être dématérialisé. Ce dossier de travail contient la documentation des travaux ; celle-ci doit permettre à un autre expert-comptable expérimenté n'ayant pas pris part à la mission de comprendre les problématiques rencontrées au cours de la mission et d'apprécier la pertinence des travaux réalisés par l'expert-comptable.

L'expert-comptable documente dans ce dossier les travaux effectués. Il formalise également les discussions intervenues avec la direction ou avec d'autres interlocuteurs qui portent sur les problématiques susceptibles d'avoir une incidence significative sur les comptes.

Dans le cas où l'expert-comptable a identifié une information contradictoire ou incohérente susceptible d'induire en erreur le lecteur des comptes, il documente dans le dossier de travail la manière dont cette contradiction ou cette incohérence a été résolue pour la présentation finale des comptes. Il en formalise l'éventuel impact sur son rapport.

A9. Le dossier de travail comprend :

- les informations utiles sur l'entité pour la mission en cours et les missions ultérieures ;
- les documents de travail relatifs aux comptes de la période concernée.

Dans le cadre d'une mission de présentation, le dossier peut contenir, sans préjudice d'autres éléments liés aux particularités de l'entité que l'expert-comptable jugerait utile d'ajouter :

- un exemplaire de la lettre de mission ;
- des documents juridiques de l'entité et contrats importants ;
- la description de l'entité et de son activité ;
- la présentation de l'organisation comptable ;
- un programme de travail adapté ;
- le grand livre si celui-ci a été utilisé comme support des contrôles effectués et qu'il fait apparaître les contrôles opérés ;
- les feuilles de travail relatives à la préparation des comptes ;
- la formalisation de l'examen de cohérence et de vraisemblance ;
- une note de synthèse générale ;
- un exemplaire des comptes définitifs ;
- une copie signée du rapport établi. La signature du rapport peut être électronique.

Contenu de l'attestation (Réf. Par. 22) - Cas particulier des entités soumises au commissariat aux comptes

A10. Dans les entités soumises au commissariat aux comptes, l'expert-comptable n'a pas à délivrer, sauf considérations particulières, une attestation de présentation, sachant que le commissaire aux comptes délivrera à l'issue de sa mission une assurance de degré supérieur. Dans le cas général, il délivre un compte rendu de travaux ne comportant pas la formulation de l'assurance sur les comptes.

ANNEXE 1

LA MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS OU INTERMEDIAIRES

EXEMPLES DE RAPPORTS

E1 • Attestation sans observation

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes … (*préciser « annuels », « intermédiaires »*) de … (*préciser l'entité concernée*) relatifs à … (*préciser la période ou l'exercice concerné*), qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan ;
- Chiffre d'affaires ;
- Résultat net comptable.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels (*ou « intermédiaires »*) pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Lieu, date et signature

E2 • Attestation avec conclusion favorable mais avec observation(s) ayant une incidence sur la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble (désaccords, incertitudes, limitations)

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes … (*préciser « annuels », « intermédiaires »*) de … (*préciser l'entité concernée*) relatifs à … (*préciser la période ou l'exercice concerné*), qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan ;
- Chiffre d'affaires ;
- Résultat net comptable.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un examen limité ni un audit.

Nous formulons une (des) observations(s) sur le(s) point(s) suivant(s) susceptible(s) d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

(Description motivée et chiffrée des désaccords, incertitudes ou limitations faisant l'objet de l' (des) observation(s))

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence de l' (des) observation(s) décrite(s) dans le paragraphe ci-dessus, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels (ou intermédiaires) pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Lieu, date et signature

E3 • Refus d'attester (incohérences, désaccords, incertitudes, limitations)

RAPPORT AVEC REFUS D'ATTESTER

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes … (*préciser « annuels », « intermédiaires »*) de … (*préciser l'entité concernée*) relatifs à … (*préciser la période ou l'exercice concerné*), qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan ;
- Chiffre d'affaires ;
- Résultat net comptable.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un examen limité ni un audit.

Dans le cadre de notre mission, nous avons relevé le(s) point(s) suivant(s) qui a (ont) une incidence significative sur la cohérence et la vraisemblance des comptes :

(Description du (des) point(s) relevé(s) et de son (leur) incidence sur les comptes)

Sur la base de nos travaux, et compte tenu de l'incidence significative du (des) point(s) mentionné(s) au paragraphe ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure d'attester la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels (*ou « intermédiaires »*) pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Lieu, date et signature

E4 • Compte rendu de travaux utilisable lorsque l'entité est soumise au commissariat aux comptes

COMPTE RENDU DE TRAVAUX DE L'EXPERT-COMPTABLE

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du …, nous avons effectué une mission de présentation des comptes … (*préciser « annuels », « intermédiaires »)* de … (*préciser l'entité concernée*) relatifs à … (*préciser la période ou l'exercice concerné*) qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan ;
- Chiffre d'affaires ;
- Résultat net comptable.

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Lieu, date et signature

NORME PROFESSIONNELLE APPLICABLE À LA MISSION D'EXAMEN LIMITÉ DES COMPTES (NP 2400)

Norme agréée par arrêté ministériel du 20 juin 2011.
Applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.

SOMMAIRE Paragraphes

INTRODUCTION 1

NATURE DE LA MISSION 2

OBJECTIF DE LA MISSION 3

DEFINITIONS 4

OBLIGATIONS REQUISES

Respect des textes, esprit critique, jugement professionnel 5-9
Procédures à mettre en œuvre 10-17
Documentation des travaux 18
Rapport 19-23

APPLICATION PRATIQUE ET AUTRES COMMENTAIRES

Introduction A1
Nature de la mission A2
L'exercice de l'esprit critique A3
La prise de connaissance A4
La lettre de mission A5
Seuil de signification et anomalies significatives A6
Procédures complémentaires A7
Documentation des travaux A8-A9
Rapport A10
Formulation de la conclusion A11

ANNEXE 1 : EXEMPLES DE RAPPORTS

Rapport sans réserve E1
Rapport sans réserve et avec un paragraphe d'observations soulignant une information donnée dans l'annexe E2
Rapport avec réserve(s) (désaccords ou limitations) E3
Rapport avec conclusion défavorable (désaccords) E4
Rapport avec impossibilité de conclure (limitations) E5
Rapport avec impossibilité de conclure (incertitudes graves et multiples) E6

Introduction

1.- La présente norme professionnelle a pour objet de définir les principes que le professionnel de l'expertise comptable applique lorsqu'il conduit une mission d'examen limité des comptes ; elle définit en outre la forme et le contenu du rapport que le professionnel de l'expertise comptable établit à l'issue de cette mission. (Réf. Par. A1)

Nature de la mission

2.- Au regard du cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable, la mission d'examen limité des comptes est une mission d'assurance de niveau modéré aboutissant à une opinion exprimée sous une forme négative portant sur la conformité des comptes au référentiel comptable qui leur est applicable ; le niveau d'assurance est inférieur à celui de l'audit. (Réf. Par. A2)

Objectif de la mission

3.- L'objectif d'une mission d'examen limité des comptes consiste, pour le professionnel de l'expertise comptable, sur la base de diligences ne mettant pas en œuvre toutes les procédures requises pour un audit, à conclure qu'il n'a pas relevé d'éléments le conduisant à considérer que ces comptes ne sont pas établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable qui leur est applicable.

Définitions

4.- Dans le cadre de la présente norme :

- le terme « *anomalie significative* » désigne une information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude, d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur ;
- le terme « *comptes* » désigne les comptes annuels, consolidés ou intermédiaires ;
- le terme « *diligences* » désigne l'ensemble des procédures et techniques de travail mises en œuvre par le professionnel de l'expertise comptable pour atteindre les objectifs de sa mission ;
- le terme « *direction* » désigne les dirigeants de l'entité et le cas échéant, les responsables nommément désignés par les dirigeants qui sont responsables de l'établissement et de l'arrêté des comptes ;

- l'expression « *esprit critique* » fait référence à une attitude relevant d'un esprit interrogatif, attentif à des conditions qui peuvent indiquer des anomalies possibles résultant d'erreurs ou provenant de fraudes, et conduisant à une évaluation critique des éléments probants. Le professionnel de l'expertise comptable prête une attention particulière aux informations dont il a eu connaissance dans le cadre de sa mission qui contredisent ou qui remettent en cause les déclarations faites par la direction ;
- le terme « *incohérence* » désigne une anomalie apparente ou identifiable par le professionnel de l'expertise comptable à la suite des diligences mises en œuvre ;
- l'expression « *procédures d'examen limité* » désigne essentiellement les entretiens avec la direction de l'entité et les procédures analytiques mises en œuvre par le professionnel de l'expertise comptable ;
- l'expression « *procédure analytique* » désigne une technique de contrôle qui consiste à apprécier des informations financières à partir :
  - de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité ou d'entités similaires ;
  - de l'analyse des variations significatives ou des tendances inattendues.

Ces procédures visent essentiellement à identifier les incohérences contenues dans les comptes ;

- l'expression « *référentiel comptable* » désigne l'ensemble de dispositions réglementaires applicables à l'entité concernant la forme et le contenu des comptes ainsi que la définition d'un jeu complet de comptes ;
- l'expression « *seuil de signification* » désigne le montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés ;
- le terme « *vraisemblance* » désigne le caractère raisonnable d'une information comptable ou non comptable contenue dans les comptes ; le caractère raisonnable s'apprécie notamment au regard des informations recueillies par le professionnel de l'expertise comptable lors de la phase de prise de connaissance de l'entité et par rapport à des critères habituels prédéterminés.

Obligations requises

Respect des textes, esprit critique, jugement professionnel

5.- Le professionnel de l'expertise comptable réalise la mission d'examen limité des comptes conformément aux textes légaux et réglementaires applicables à la profession et à la présente norme professionnelle ; les éléments de doctrine publiés par le Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables sur ce type de mission bénéficient de l'autorité attachée à cette institution et sont pris en compte par le professionnel de l'expertise comptable pour conduire sa mission.

6.- Le professionnel de l'expertise comptable respecte les principes fondamentaux énoncés dans le Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable.

Dans le cadre de la présente mission, il est notamment tenu à l'égard de son client ou adhérent à un devoir d'information et de conseil qu'il remplit dans le respect des textes en vigueur[8].

7.- L'acceptation (ou le maintien) par le professionnel de l'expertise comptable d'une mission d'examen limité des comptes est compatible avec les autres missions ou prestations qui sont susceptibles de lui être confiées par la direction de l'entité dans la mesure où la nature de la mission ou de la prestation fournie en amont ne se substitue pas à une fonction managériale de l'entité[9].

8.- Préalablement à l'acceptation de la mission, le professionnel de l'expertise comptable s'entretient avec la direction de l'entité afin de préciser les responsabilités respectives dans l'établissement et l'arrêté des comptes. Il rappelle ces responsabilités dans la lettre de mission.

9.- Tout au long de sa mission, le professionnel de l'expertise comptable :

- fait preuve d'esprit critique et tient compte du fait que certaines situations peuvent conduire à des anomalies (Réf. Par. A3) ;
- exerce son jugement professionnel notamment pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'examen limité à mettre en œuvre, et pour conclure à partir des éléments collectés.

[8] Article 155 du Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable
[9] Code d'éthique de l'IFAC des professionnels comptables pour ce qui concerne les entités qui ne sont pas des entités d'intérêt public

Procédures à mettre en œuvre

Prise de connaissance

10.- Préalablement à l'acceptation (ou au maintien) de la mission, le professionnel de l'expertise comptable acquiert (ou met à jour) une (sa) connaissance suffisante de l'entité et de son environnement, notamment de son contrôle interne, afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes et afin de concevoir et mettre en œuvre des procédures lui permettant de fonder sa conclusion sur ces comptes. A cet effet, il s'entretient avec la direction et lui précise notamment les responsabilités respectives de chacun dans la présentation et l'arrêté des comptes. (Réf. Par. A4)

Lettre de mission

11.- En application de l'article 151 du Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable, le professionnel de l'expertise comptable établit une lettre de mission dans laquelle il définit les termes, les conditions de la mission et les obligations réciproques des parties.

Cette lettre constitue un contrat qui a pour objectif principal de s'assurer qu'il n'existe aucun malentendu avec le client ou l'adhérent quant aux termes de la mission. Elle facilite la planification des travaux et permet de confirmer l'acceptation (ou le maintien) de la mission qui est confiée au professionnel de l'expertise comptable. (Réf. Par. A5)

Seuil de signification et anomalies significatives

12.- Préalablement à la mise en œuvre des procédures d'examen limité, le professionnel de l'expertise comptable détermine le ou les seuils de signification qui vont lui permettre d'évaluer l'incidence des anomalies détectées sur sa conclusion. Pour la détermination de ces seuils, le professionnel de l'expertise comptable applique les principes définis dans la norme professionnelle relative aux anomalies significatives et au seuil de signification applicable à la mission d'audit de comptes. (Réf. Par. A6)

Procédures d'examen limité

13.- Les procédures d'examen limité des comptes comportent les étapes suivantes :

- un examen des principes et pratiques comptables suivis par l'entité ;
- une prise de connaissance des procédures appliquées par l'entité dans le traitement comptable des opérations, la préparation des comptes, ainsi que dans les méthodes utilisées pour identifier les informations

destinées à figurer dans les notes annexes aux comptes et le cas échéant, des modifications intervenues ;

- une collecte d'informations auprès de la direction portant sur les critères significatifs retenus pour l'établissement des comptes ;
- la mise en œuvre de procédures analytiques destinées à identifier des évolutions ou des corrélations inhabituelles. Dans le cadre de ces procédures, le professionnel de l'expertise comptable est attentif aux éléments qui ont pu faire l'objet d'écritures d'ajustement sur l'exercice ou sur les exercices précédents ;
- la lecture des procès-verbaux d'assemblées, de réunions du conseil d'administration afin d'identifier les délibérations ou décisions pouvant avoir une incidence sur les comptes ;
- des entretiens avec la direction de l'entité afin de débattre des points apparus à l'occasion des procédures mises en œuvre ou portant notamment sur :
  - l'exhaustivité des opérations enregistrées ;
  - l'existence éventuelle de changements comptables ;
  - les changements intervenus dans le(s) activité(s) de l'entité ;
  - les questions touchant à l'application des procédures ;
  - l'obtention d'une lettre d'affirmation des dirigeants si le professionnel de l'expertise comptable l'estime nécessaire.

14.- S'agissant de comptes intermédiaires, le professionnel de l'expertise comptable est plus particulièrement attentif aux points suivants :

- l'établissement des comptes intermédiaires conformément au référentiel comptable retenu, en particulier dans l'application du principe de permanence des méthodes ;
- la présence d'une annexe comportant notamment une information sur les options retenues dans le cadre d'un arrêté à une date intermédiaire ;
- la pertinence des comptes intermédiaires par rapport à sa connaissance générale de l'entité.

Procédures complémentaires

15.- Dès lors que les procédures mises en œuvre par le professionnel de l'expertise comptable révèlent que les comptes pourraient contenir des anomalies significatives, il lui appartient de mettre en œuvre les procédures complémentaires qu'il juge nécessaires. (Réf. Par. A7)

16.- Lorsqu'à l'issue des procédures complémentaires mises en œuvre, ces anomalies sont confirmées, le professionnel de l'expertise comptable s'efforce d'obtenir des explications de la direction. Si les explications données ne sont pas pertinentes et que les informations comptables présentées sont considérées par le professionnel de l'expertise comptable comme insuffisantes pour l'utilisateur des comptes, le professionnel de l'expertise comptable en tire les conséquences dans son rapport en formulant, selon l'importance relative des anomalies, une conclusion avec réserve, une conclusion défavorable ou une impossibilité de conclure.

- **Evénements postérieurs à la clôture**

17.- Le professionnel de l'expertise comptable s'informe de l'existence éventuelle d'événements postérieurs pouvant avoir une incidence significative sur les comptes avant la date de signature de son rapport. Il n'est pas tenu d'appliquer des procédures particulières visant à identifier des événements se produisant après la date de signature de son rapport.

Documentation des travaux

18.- Le professionnel de l'expertise comptable constitue un dossier de travail contenant la documentation de ses travaux et notamment les éléments importants sur lesquels se fondent ses conclusions. Cette documentation permet de justifier que la mission a été effectuée selon les dispositions de la présente norme (Réf. Par. A8, A9).

Rapport

19.- Le rapport émis à l'issue d'une mission d'examen limité des comptes comporte une conclusion exprimant une assurance formulée sous une forme négative. Le professionnel de l'expertise comptable évalue si les éléments collectés lors de ses travaux ont un caractère suffisamment probant pour étayer cette conclusion (Réf. Par. A10).

20.- Sur la base des travaux effectués, le professionnel de l'expertise comptable détermine si des informations réunies à l'occasion de ses travaux indiquent que les comptes « ne donnent pas une image fidèle », conformément au référentiel comptable retenu.

21.- Le professionnel de l'expertise comptable établit un rapport qui comprend les éléments suivants :

- un intitulé ;
- le destinataire du rapport ;

- une mention confirmant que la mission a été réalisée conformément à la présente norme professionnelle et qu'elle ne constitue pas un audit ;
- un paragraphe d'introduction comportant :
  - le rappel de sa qualité de professionnel de l'expertise comptable et de la mission qui lui a été confiée, de procéder à un examen limité ;
  - l'identification de l'entité, des comptes objet de l'examen limité joints au rapport et de la période couverte par ces comptes ;
  - la mention de l'organe compétent ayant pris la responsabilité d'établir les comptes et précisant qu'il appartient au professionnel de l'expertise comptable de formuler une conclusion sur ceux-ci ;
- un paragraphe sur l'étendue de l'examen limité comportant :
  - une mention indiquant que l'examen se limite essentiellement à des procédures analytiques et à l'obtention des dirigeants et de toute personne compétente des informations estimées nécessaires ;
  - une mention précisant que les procédures mises en œuvre conduisent à une assurance moins élevée que celle résultant d'un audit ;
- une conclusion exprimée sous une forme négative ;
- la date du rapport ;
- l'adresse et l'identification du (des) professionnel(s) de l'expertise comptable signataire(s) du rapport.

Formulation de la conclusion (Réf. Par. A11)

22.- Le professionnel de l'expertise comptable formule dans le rapport :

- une conclusion favorable sans observation ;
- une conclusion favorable assortie d'une ou de plusieurs observations ;
- une conclusion avec réserve(s) ;
- une conclusion défavorable ;
- une impossibilité de conclure.

23.- Dans son rapport, le professionnel de l'expertise comptable :

- conclut qu'il n'a pas relevé d'éléments le conduisant à considérer que les comptes ne sont pas établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable identifié.

Lorsqu'il conclut avec réserve(s), ou lorsqu'il exprime une conclusion défavorable ou une impossibilité de conclure, le professionnel de l'expertise

comptable en expose clairement les raisons et, si possible, en chiffre l'incidence.

- formule, si nécessaire, toute(s) observation(s) utile(s) pour souligner une information présentée de manière pertinente dans l'annexe des comptes.

Application pratique et autres commentaires

Introduction (Réf. Par. 1)

A1. Cette norme vise exclusivement la mission d'examen limité des comptes (annuels, consolidés ou intermédiaires) établis conformément à un référentiel comptable reconnu.

Nature de la mission (Réf. Par. 2)

A2. Les procédures mises en œuvre dans le cadre d'un examen limité ne sont pas de même nature ni aussi étendues que celles effectuées lors d'un audit. C'est pourquoi l'assurance apportée par le professionnel de l'expertise comptable lors d'un examen limité est qualifiée « d'assurance modérée » car d'un niveau inférieur à « l'assurance raisonnable » apportée par un audit.

Afin de répondre à l'objectif de l'expression d'une assurance modérée formulée dans son rapport, le professionnel de l'expertise comptable collecte des éléments sur lesquels il fonde ses conclusions, essentiellement sur la base de demandes d'informations, d'explications et de procédures analytiques.

L'exercice de l'esprit critique (Réf. Par. 9)

A3. Le professionnel de l'expertise comptable évalue de façon critique les documents et les informations comptables ou non comptables communiquées ; il reste attentif à celles recueillies au cours de sa mission qui contredisent ou remettent en cause les informations obtenues de la direction.

La prise de connaissance (Réf. Par. 10)

A4. Le professionnel de l'expertise comptable acquiert ou met à jour en début et tout au long de sa mission, sa connaissance de l'entité, notamment pour ce qui concerne son secteur d'activité, son organisation, les systèmes comptables utilisés, la nature des opérations traitées, le référentiel comptable utilisé et les principes et pratiques comptables suivis par l'entité pour l'enregistrement des actifs et des passifs, des produits et des charges.

Cette connaissance lui permet d'identifier les procédures appropriées à mettre en œuvre et de mieux comprendre les informations et autres éléments recueillis auprès de l'entité. Cette connaissance est obtenue par l'intermédiaire du personnel de l'entité et auprès de la direction ; elle comprend également une description des procédures de contrôle interne concourant à l'élaboration des comptes.

Conformément à l'article 123-14 du Code de commerce, les dirigeants ont l'obligation de présenter des comptes réguliers, sincères et qui donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entité. Une mission d'examen limité n'exonère pas la direction de sa responsabilité ; la direction reste in fine responsable à l'égard des tiers de l'exhaustivité, de la fiabilité et de l'exactitude des informations comptables et financières ainsi que des procédures de contrôle interne concourant à l'élaboration des comptes.

La lettre de mission (Réf. Par. 11)

A5. La lettre de mission comporte les éléments suivants, sans préjudice d'autres éléments liés aux particularités de l'entité que le professionnel de l'expertise comptable jugerait utile d'ajouter :

- la nature et l'objectif de la mission y compris le fait qu'elle ne constitue pas un audit ;
- les responsabilités respectives du professionnel de l'expertise comptable et de la direction dans le cadre de la mission ;
- la référence au Code de déontologie de la profession et à la présente norme ;
- le fait que la mission n'a pas pour objectif de déceler les erreurs, actes illégaux ou autres irrégularités, par exemple des fraudes ou des malversations éventuelles ;

- le fait que les procédures mises en œuvre ne comprennent pas l'appréciation des procédures de contrôle interne de l'entité et qu'en conséquence les procédures mises en œuvre par le professionnel de l'expertise comptable ne permettent pas de détecter toutes les anomalies pouvant exister dans les comptes, notamment celles provenant de fraudes perpétrées dans l'entité ;
- la nature des informations à communiquer par la direction et le fait que celle-ci reste responsable de la fiabilité, de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations fournies au professionnel de l'expertise comptable ;
- le référentiel comptable sur la base duquel les comptes sont établis ;
- la forme du rapport établi à l'issue de la mission.

Elle comprend également les conditions générales du contrat de mission ainsi qu'un tableau de répartition des tâches entre le client ou l'adhérent et le professionnel de l'expertise comptable.

Seuil de signification et anomalies significatives (Réf. Par. 12)

A6. Pour la détermination de ces seuils, le professionnel de l'expertise comptable applique les principes définis dans la norme professionnelle relative aux anomalies significatives et au seuil de signification applicable à la mission d'audit de comptes.

Procédures complémentaires (Réf. Par. 15)

A7. Ces procédures complémentaires consistent essentiellement à effectuer des contrôles de substance des comptes susceptibles de contenir des anomalies significatives et à collecter des éléments à caractère probant. Le professionnel de l'expertise comptable choisit parmi les techniques de contrôle prévues par la norme professionnelle 500 applicable à la mission d'audit.

Documentation des travaux (Réf. Par. 18)

A8. Le professionnel de l'expertise comptable constitue un dossier de travail pour chacune des entités dans laquelle il effectue une mission d'examen limité. Le dossier de travail contient la documentation des travaux ; celle-ci doit permettre à un autre professionnel expérimenté n'ayant pas pris part à la mission d'être en mesure de comprendre les problématiques rencontrées au cours de la mission et d'apprécier la pertinence des travaux réalisés par le professionnel de l'expertise comptable.

Le professionnel de l'expertise comptable documente et formalise dans ce dossier les travaux effectués et notamment les discussions intervenues avec la direction ou avec d'autres interlocuteurs qui portent sur les problématiques susceptibles d'avoir une incidence significative sur les comptes. Dans le cas où le professionnel de l'expertise comptable a identifié une information contradictoire ou incohérente susceptible d'induire en erreur le lecteur des comptes, il documente dans le dossier de travail la manière dont cette contradiction ou cette incohérence a été résolue pour la présentation finale des comptes.

A9. Le dossier de travail comprend :

- toutes les informations utiles sur l'entreprise pour la mission en cours et les missions ultérieures ;
- tous les documents de travail relatifs aux comptes de l'exercice.

Dans le cadre d'une mission d'examen limité, le dossier contient, sans préjudice d'autres éléments liés aux particularités de l'entité que le professionnel de l'expertise comptable jugerait utile d'ajouter :

- un exemplaire de la lettre de mission ;
- les documents juridiques de l'entité et les contrats importants ;
- la description de l'entreprise et de son activité ;
- la description du système comptable ;
- un programme de travail adapté et un questionnaire aide-mémoire ;
- le grand livre si celui-ci a été utilisé comme feuille de travail et qu'il fait apparaître les contrôles opérés ;
- les feuilles de travail relatives aux diligences mises en œuvre dans le respect de la présente norme, notamment la description des procédures analytiques et la formalisation des entretiens avec la direction ;
- une note de synthèse générale ;
- un exemplaire des comptes définitifs ;
- une copie signée du rapport établi.

Rapport (Réf. Par. 19)

A10. Le rapport émis par le professionnel de l'expertise comptable à l'issue d'un examen limité décrit l'étendue d'un tel examen afin de permettre au lecteur de comprendre la nature des travaux réalisés. Il précise que les travaux effectués ne comportent pas tous les contrôles propres à un audit et que, de ce fait, un tel examen conduit à une assurance moins élevée que celle résultant d'un audit. Le professionnel de l'expertise comptable date son rapport d'examen limité de la date de la fin de ses travaux.

Formulation de la conclusion (Réf. Par. 22)

A11. Les situations conduisant à une conclusion avec réserve(s), à une conclusion défavorable, ou à une impossibilité de conclure, sont analogues à celles développées dans la norme applicable au rapport d'audit de comptes.

Dans certains cas, le rapport comporte, dans un paragraphe distinct, des observations dont l'objectif est d'attirer l'attention du lecteur sur un point concernant les comptes et exposé de manière pertinente dans l'annexe. Ce paragraphe distinct d'observations est placé après la formulation de la conclusion du professionnel de l'expertise comptable et précise que celles-ci ne remettent pas en cause la conclusion exprimée.

Les circonstances dans lesquelles un paragraphe d'observations est inséré sont analogues à celles exposées dans la norme applicable au rapport d'audit de comptes. Le professionnel de l'expertise comptable date son rapport d'examen limité de la date de la fin de ses travaux.

ANNEXE 1

LA MISSION D'EXAMEN LIMITÉ DES COMPTES

EXEMPLES DE RAPPORTS

E1 • Rapport sans réserve

Conformément à la mission qui nous a été confiée par la direction et qui a fait l'objet de notre lettre en date du …, nous avons effectué un examen limité des comptes … (*préciser « annuels », « consolidés », « intermédiaires »*) de … (*préciser l'entité concernée*) relatifs à … (*préciser la période ou l'exercice concerné*), tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été préparés sous la responsabilité de la direction. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

Nous avons effectué cet examen conformément aux dispositions de la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission d'examen limité des comptes.

Cette norme requiert la mise en œuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d'un audit, que les comptes … (*préciser « annuels », « consolidés », « intermédiaires »*) ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en œuvre des procédures analytiques et à obtenir de la direction les informations que nous avons estimées nécessaires.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'éléments qui nous conduisent à considérer que les comptes ne sont pas établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable qui leur est applicable.

Lieu, date et signature

E2 • Rapport sans réserve et avec un paragraphe d'observations soulignant une information donnée dans l'annexe

Conformément à la mission qui nous a été confiée par la direction et qui a fait l'objet de notre lettre en date du …, nous avons effectué un examen limité des comptes … (*préciser « annuels », « consolidés », « intermédiaires »*) de … (*préciser l'entité concernée*) relatifs à … (*préciser la période ou l'exercice concerné)*, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été préparés sous la responsabilité de la direction. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

Nous avons effectué cet examen conformément aux dispositions de la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission d'examen limité des comptes.

Cette norme requiert la mise en œuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d'un audit, que les comptes … (*préciser « annuels », « consolidés », « intermédiaires »*) ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en œuvre des procédures analytiques et à obtenir de la direction les informations que nous avons estimées nécessaires.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'éléments qui nous conduisent à considérer que les comptes ne sont pas établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable qui leur est applicable.

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point exposé dans la note xx de l'annexe concernant …

(Exposé du point concerné)

Lieu, date et signature

E3 • Rapport avec réserve(s) (désaccords ou limitations)

Conformément à la mission qui nous a été confiée par la direction et qui a fait l'objet de notre lettre en date du …, nous avons effectué un examen limité des comptes … (*préciser « annuels », « consolidés », « intermédiaires »)* de … (*préciser l'entité concernée*) relatifs à … (*préciser la période ou l'exercice concerné*), tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été préparés sous la responsabilité de la direction. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

Nous avons effectué cet examen conformément aux dispositions de la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission d'examen limité des comptes.

Cette norme requiert la mise en œuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d'un audit, que les comptes ... (*préciser « annuels », « consolidés », « intermédiaires »*) ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en œuvre des procédures analytiques et à obtenir de la direction les informations que nous avons estimées nécessaires.

Nous formulons une (des) réserve(s) sur le(s) point(s) suivant(s) :

(Description motivée et chiffrée des désaccords sur les règles et méthodes comptables ou des limitations faisant l'objet de la réserve)

Sur la base de notre examen limité et sous cette (ces) réserve(s), nous n'avons pas relevé d'autres éléments qui nous conduisent à considérer que les comptes ne sont pas établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable qui leur est applicable.

Lieu, date et signature

E4 • Rapport avec conclusion défavorable (désaccords)

Conformément à la mission qui nous a été confiée par la direction et qui a fait l'objet de notre lettre en date du …, nous avons effectué un examen limité des comptes … (*préciser « annuels », « consolidés », « intermédiaires »*) de … (*préciser l'entité concernée*) relatifs à … (*préciser la période ou l'exercice concerné*), tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été préparés sous la responsabilité de la direction. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

Nous avons effectué cet examen conformément aux dispositions de la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission d'examen limité des comptes.

Cette norme requiert la mise en œuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d'un audit, que les comptes … (*préciser « annuels », « consolidés », « intermédiaires »*) ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en œuvre des procédures analytiques et à obtenir de la direction les informations que nous avons estimées nécessaires.

Nous portons à votre connaissance le(s) point(s) suivant(s) qui ont une incidence significative sur les comptes :

(Description motivée et chiffrée des désaccords sur les règles et méthodes comptables conduisant à la conclusion défavorable)

Sur la base de notre examen limité et en raison des faits exposés ci-dessus, nous sommes d'avis que les comptes ne sont pas établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable qui leur est applicable.

Lieu, date et signature

E5 • Rapport avec impossibilité de conclure (limitations)

Conformément à la mission qui nous a été confiée par la direction et qui a fait l'objet de notre lettre en date du …, nous avons effectué un examen limité des comptes … (*préciser « annuels », « consolidés », « intermédiaires »*) de … (*préciser l'entité concernée*) relatifs à … (*préciser la période ou l'exercice concerné*), tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été préparés sous la responsabilité de la direction. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

Nous avons effectué cet examen conformément aux dispositions de la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission d'examen limité des comptes.

Cette norme requiert la mise en œuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d'un audit, que les comptes … (*préciser « annuels », « consolidés », « intermédiaires »*) ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en œuvre des procédures analytiques et à obtenir de la direction les informations que nous avons estimées nécessaires.

Nous portons à votre connaissance le(s) point(s) suivant(s) :

(Indication et description des limitations conduisant à l'impossibilité de conclure)

Sur la base de notre examen limité, nous ne sommes pas en mesure, en raison des limitations exposés ci-dessus, de déterminer si les comptes ont été établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable qui leur est applicable.

Lieu, date et signature

E6 • Rapport avec impossibilité de conclure (incertitudes graves et multiples)

Conformément à la mission qui nous a été confiée par la direction et qui a fait l'objet de notre lettre en date du …, nous avons effectué un examen limité des comptes … (*préciser « annuels », « consolidés », « intermédiaires »*) de … (*préciser l'entité concernée*) relatifs à … (*préciser la période ou l'exercice concerné*), tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été préparés sous la responsabilité de la direction. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

Nous avons effectué cet examen conformément aux dispositions de la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission d'examen limité des comptes.

Cette norme requiert la mise en œuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d'un audit, que les comptes … (*préciser « annuels », « consolidés », « intermédiaires »*) ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en œuvre des procédures analytiques et à obtenir de la direction les informations que nous avons estimées nécessaires.

Nous portons à votre connaissance le(s) point(s) suivant(s) :

(Description motivée des incertitudes conduisant à l'impossibilité de conclure)

Sur la base de notre examen limité, nous ne sommes pas en mesure, en raison des incertitudes exposées ci-dessus, de déterminer si les comptes ont été établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable qui leur est applicable.

Lieu, date et signature

NORME PROFESSIONNELLE APPLICABLE AUX MISSIONS D'ASSURANCE SUR DES INFORMATIONS AUTRES QUE DES COMPTES COMPLETS HISTORIQUES (ATTESTATIONS PARTICULIÈRES) (NP 3100)

Norme agréée par arrêté ministériel du 13 avril 2022 qui annule et remplace l'agrément du 1er septembre 2016. Applicable à compter du 1er juillet 2022.

SOMMAIRE Paragraphes

INTRODUCTION 1

NATURE DE LA MISSION 2

OBJECTIF DE LA MISSION 3

DEFINITIONS

Définition des termes utilisés 4
Responsabilités au regard de l'information à attester 5-7

CARACTERISTIQUES DES DEMANDES 8

NATURE DES INFORMATIONS FAISANT L'OBJET DE L'ASSURANCE 9

NIVEAU D'ASSURANCE 10-11

EXIGENCES REQUISES

Esprit critique, jugement professionnel 12
Diligences à mettre en œuvre 13-25
Documentation des travaux 26
Rapport 27-34

MODALITES D'APPLICATION

Nature de la mission A1-A2
Responsabilités au regard de l'information à attester A3-A5
Niveau d'assurance ..... A5 bis
Diligences à mettre en œuvre A6-A10
Rapport A11-A14

ANNEXE 1 : EXEMPLES DE RAPPORTS

Missions d'assurance de niveau raisonnable ou modéré E1
Attestation de concordance d'une information qui figure en lecture directe ou quasi directe dans des comptes annuels, dans des comptes intermédiaires ou dans les éléments sous-tendant l'établissement de ces comptes (prévue au paragraphe 11 de la norme) E2

ANNEXE 11 : EXTRAIT DU GLOSSAIRE DES TERMES ET EXPRESSIONS UTILISES ..... page 181

Introduction

*Le terme **responsable de la mission** employé dans le référentiel et la présente norme vise les experts-comptables ou les salariés autorisés à exercer au titre des articles 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945, ou toute autre personne, responsable de la réalisation de la mission. Le responsable de la mission réalisée dans le cadre de l'article 2 ou de l'alinéa 4 de l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 est un expert-comptable ou un salarié autorisé à exercer au titre des articles 83 ter ou 83 quater de ladite ordonnance, qui est le garant de sa réalisation et du rapport émis au nom de la structure d'exercice professionnel.*

1.- La présente norme a pour objet de définir les principes fondamentaux et leurs modalités d'application relatifs au rôle, à la responsabilité et aux conditions d'intervention de la structure et du responsable de la mission à qui une entité demande d'émettre une assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques.

Cette norme concerne les missions d'assurance qui portent sur des informations à l'élaboration desquelles la structure et le responsable de la mission ont contribué (attestation dite « directe ») ou pas (attestation dite « indirecte »).

Par exception, la mission d'examen d'informations financières prévisionnelles relève de la norme professionnelle spécifique NP 3400.

Nature de la mission

2.- Les travaux accomplis dans le cadre de cette norme et l'assurance délivrée relèvent de la catégorie des missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques.

Cette mission porte sur des informations le plus souvent comptables et financières (Réf. Par. A1).

Pour l'application de la présente norme, la structure et le responsable de la mission utilisent des compétences et techniques propres aux missions d'assurance raisonnable ou modérée, selon le cas (Réf. Par. A2).

Objectif de la mission

3.- Cette mission consiste, pour la structure et le responsable de la mission, à :

- obtenir une assurance raisonnable ou modérée permettant d'apprécier si l'information faisant l'objet de la mission est exempte ou non d'anomalies significatives au regard de critères ;
- exprimer une conclusion.

Définitions

Définition des termes utilisés

4.- Les termes utilisés dans la présente norme sont définis dans le « Glossaire des termes et expressions utilisés » qui fait partie intégrante du référentiel normatif. Un extrait de ce glossaire est annexé à la présente norme à des fins pédagogiques. Sa lecture préalable est nécessaire.

Responsabilités au regard de l'information à attester

5.- Les missions d'assurance concernées par la présente norme font intervenir cinq parties :

- le client : partie qui sollicite la mission ;
- la partie responsable : partie responsable de l'objet considéré ;
- le chargé de mesure ou d'évaluation : partie qui mesure ou évalue l'objet considéré à l'aide de critères. Il établit l'information qui fera l'objet du rapport d'assurance ;
- la structure et le responsable de la mission : parties qui émettent l'assurance à l'issue de leurs travaux ;
- les utilisateurs visés : parties intéressées par le rapport.

Une même partie peut, dans certaines conditions, exercer plusieurs de ces rôles.

Dans les missions indirectes, la partie responsable est également chargée de la mesure ou de l'évaluation. Dans les missions directes, la structure et le responsable de la mission sont chargés, en tout ou partie, de la mesure ou de l'évaluation (Réf. Par. A3).

6.- L'objet considéré est l'élément mesuré ou évalué. Le résultat de cette mesure ou évaluation constitue l'information attestée par la structure et le responsable de la mission dans le cadre de leur mission (Réf. Par. A4, A5).

7.- Le rôle de la structure et du responsable de la mission est d'exprimer une conclusion sur l'information relative à l'objet considéré pour renforcer la confiance des utilisateurs visés. Pour ce faire, ils obtiennent des éléments probants suffisants et appropriés.

Caractéristiques des demandes

8.- La demande d'attestation émane le plus souvent de l'entité, celle-ci étant elle-même invitée par un tiers à fournir certains renseignements ou documents avec une attestation. Cette demande peut provenir, par exemple :

- d'un établissement bancaire ou d'un organisme public, préalablement à l'octroi d'un prêt, d'une subvention ou d'une aide quelconque ;
- d'un organisme de prestations sociales en vue de la détermination des droits des intéressés ;
- d'une autorité publique qui, par exemple à l'occasion de marchés passés avec une entité, demande que le règlement de certaines factures soit attesté.

Nature des informations faisant l'objet de l'assurance

9.- Les informations sur lesquelles une assurance est demandée peuvent être :

- de nature comptable ou financière : composition des capitaux propres, résultat d'un exercice, montant d'une distribution de dividendes, répartition d'un chiffre d'affaires, rémunération d'une personne, montant d'une pointe de trésorerie, montant d'une créance ou d'une dette, quote-part de frais généraux retenue, etc. ;
- de nature juridique ou sociale : nombre d'actions composant le capital social, nombre d'actions détenues par un actionnaire, situation juridique d'un membre de la société (salarié ou mandataire social), etc. ;
- de toute autre nature (taux d'absentéisme, montant des indemnités de départ à la retraite, efficacité du contrôle interne, capacité d'un outil de production, niveau de gaz à effet de serre émis, etc.).

La structure et le responsable de la mission peuvent avoir contribué (attestation directe) ou non (attestation indirecte) à l'élaboration des informations sur lesquelles ils expriment une assurance.

La structure et le responsable de la mission peuvent être sollicités afin de délivrer une assurance relative à des éléments, chiffrés ou non, comportant par ailleurs une appréciation de nature qualitative, comme par exemple l'utilisation d'une subvention conformément à son objet, la nature de dépenses engagées en recherche et développement, etc.

Niveau d'assurance

10.- Dans le cadre de la présente norme, la structure et le responsable de la mission peuvent réaliser :

- Soit une mission d'assurance de niveau modéré : mission à l'issue de laquelle la structure et le responsable de la mission émettent, en fonction du contexte de la mission et des diligences mises en œuvre, une opinion d'un niveau d'assurance inférieur à celui d'une mission d'assurance de niveau raisonnable. La nature, le calendrier et l'étendue des diligences requises pour une mission d'assurance de niveau modéré sont moindres par rapport à une mission d'assurance de niveau raisonnable. Ils doivent cependant être suffisants pour permettre à la structure et au responsable de la mission d'obtenir un niveau d'assurance pertinent au regard du contexte de la mission.
- Soit une mission d'assurance de niveau raisonnable : mission à l'issue de laquelle la structure et le responsable de la mission émettent, en fonction du contexte de la mission et des diligences mises en œuvre, une opinion d'un niveau d'assurance élevé mais non absolu.

11.- À titre dérogatoire, lorsque la structure et le responsable de la mission sont sollicités pour attester la concordance d'une information qui figure en lecture directe ou quasi directe dans des comptes annuels, dans des comptes intermédiaires ou dans les éléments sous-tendant l'établissement de ces comptes ayant fait l'objet d'une mission d'assurance par leurs soins, ils peuvent établir une attestation de concordance qui n'exprime pas d'assurance (Réf. Par. A5 bis).

Exigences requises

Esprit critique, jugement professionnel

12.- Tout au long de sa mission, le responsable de la mission :

- fait preuve d'esprit critique et tient compte du fait que certaines situations peuvent conduire à des anomalies ;
- exerce son jugement professionnel, notamment pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des diligences à mettre en œuvre pour une mission d'assurance, et pour conclure à partir des éléments collectés.

Diligences à mettre en œuvre

Acceptation de la mission

13.- Avant d'accepter d'effectuer les travaux répondant à la demande d'attestation dont ils sont saisis, la structure et le responsable de la mission se font indiquer par l'entité le contexte dans lequel s'inscrit cette demande.

Ils s'assurent que les informations sur lesquelles doit porter leur assurance entrent dans le domaine de celles qu'ils peuvent contrôler et de l'existence de critères appropriés (Réf. Par. A6 – A9).

Les critères que la structure et le responsable de la mission comptent appliquer aux informations doivent être adaptés au contexte de la mission et présenter les caractéristiques suivantes :

- pertinence
- exhaustivité
- fiabilité
- neutralité
- intelligibilité

Lorsque les informations attestées comprennent des prévisions, la structure et le responsable de la mission informent l'entité qu'ils ne peuvent pas se prononcer sur la possibilité de leur réalisation.

14.- La structure et le responsable de la mission vérifient :

- que la demande d'attestation respecte les exigences requises par la présente norme ;
- que les conditions de leur intervention sont compatibles avec les ressources dont ils disposent.

Lettre de mission

15.- La structure et le responsable de la mission établissent une lettre de mission ou une lettre de mission complémentaire à leur mission principale. Ils précisent leur participation, ou non, à l'élaboration de tout ou partie de l'information faisant l'objet de l'attestation.

En cas d'attestation indirecte, la lettre de mission précise qu'il appartient à la partie responsable de produire un document présentant l'information sur l'objet considéré et à la structure et au responsable de la mission de la contrôler.

Caractère significatif

16.- La structure et le responsable de la mission doivent tenir compte du caractère significatif des anomalies lorsqu'ils définissent la nature, le calendrier et l'étendue des diligences à mettre en œuvre ainsi que lors de l'évaluation de l'incidence des anomalies détectées sur leur conclusion.

La structure et le responsable de la mission acquièrent une connaissance suffisante de l'objet considéré et de l'environnement de la mission afin d'identifier les domaines dans lesquels une anomalie significative peut se produire. Cette connaissance leur permettent de définir les diligences appropriées à mettre en œuvre pour obtenir une assurance de niveau modéré et fonder leur conclusion.

Dans le cadre d'une mission relevant d'une assurance de niveau raisonnable, la structure et le responsable de la mission acquièrent en outre une connaissance suffisante du contrôle interne afin d'identifier et d'évaluer les risques d'une anomalie significative et de définir les diligences appropriées à mettre en œuvre.

Nature des travaux et contrôles à effectuer

17.- La signature d'une attestation par l'expert-comptable et par la structure engageant leur responsabilité respective, il est mis en œuvre les travaux jugés appropriés au regard de l'objectif fixé, de la nature de l'information sur laquelle porte l'attestation, du niveau d'assurance requis et des diligences réalisées dans le cadre d'une éventuelle autre mission.

18.- La structure et le responsable de la mission déterminent si les travaux réalisés par eux dans le cadre d'une autre mission leur permettent d'obtenir le niveau d'assurance requis sur l'information faisant l'objet de l'attestation.

19.- A défaut, la structure et le responsable de la mission choisissent un ensemble de techniques de contrôle afin d'obtenir des éléments probants et une assurance de niveau raisonnable ou modéré, selon le cas. En fonction du contexte dans lequel ils interviennent, les techniques suivantes peuvent notamment être utilisées :

- contrôles de pièces ;
- demandes d'information ;
- observations physiques ;
- contrôles arithmétiques ;
- réexécutions ;
- confirmations externes ;
- travaux analytiques.

Le caractère suffisant et approprié des éléments probants sur lesquels est fondée la conclusion de la structure et du responsable de la mission relève du jugement professionnel.

- **Travaux et contrôles complémentaires**

20.- Lorsque les travaux et contrôles mis en œuvre mettent en évidence des anomalies significatives ou soulèvent des interrogations quant à la fiabilité des éléments probants, la structure et le responsable de la mission déterminent les travaux et contrôles complémentaires qu'ils jugent nécessaires afin d'obtenir d'autres éléments probants suffisants pour étayer leur conclusion.

21.- Lorsqu'à l'issue des travaux et contrôles complémentaires mis en œuvre, ces incohérences sont confirmées, la structure et le responsable de la mission en tirent les conséquences dans la formulation de leur rapport, selon l'importance relative des anomalies.

- **Obtention d'une lettre d'affirmation**

22.- La structure et le responsable de la mission peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, demander à la partie responsable une lettre d'affirmation, notamment pour confirmer qu'elle leur a fourni toutes les informations pertinentes au regard de la mission.

23.- La date de la lettre d'affirmation doit être antérieure à celle du rapport de la structure et du responsable de la mission.

- **Évènements postérieurs**

24.- Lorsque cela est pertinent pour la mission, la structure et le responsable de la mission tiennent compte de l'incidence des événements se produisant jusqu'à la date de leur rapport.

Leur mission prend fin à la date de la signature de leur rapport. Il ne leur appartient donc pas d'assurer un suivi des événements postérieurs à la date de signature de leur rapport.

- **Cas particulier d'une mission d'assurance prévue par les textes légaux ou réglementaires**

25.- Si la structure et le responsable de la mission réalisent une mission d'assurance prévue par des textes légaux ou réglementaires, la présente norme est applicable.

Toutefois, si ces textes imposent des travaux particuliers, différents de ceux prévus par cette norme, la présente norme n'est pas applicable. Lesdits textes se substituent à la présente norme (Réf. Par. A10).

Documentation des travaux

26.- La structure et le responsable de la mission constituent une documentation de leurs travaux et notamment des éléments importants sur lesquels se fonde leur conclusion. Elle permet de justifier que la mission a été effectuée selon les dispositions de la présente norme.

Rapport

27.- Le rapport émis par la structure et le responsable de la mission à l'issue d'une mission d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques prend la forme d'une attestation écrite. Celle-ci comporte une conclusion sans équivoque exprimant leur opinion sur l'information portant sur l'objet considéré.

28.- La structure et le responsable de la mission s'assurent que l'information sur l'objet considéré renvoie de manière adéquate aux critères utilisés ou les décrit de manière appropriée.

29.- La structure et le responsable de la mission évaluent si les éléments collectés lors de leurs travaux ont un caractère suffisamment probant et approprié pour étayer leur conclusion. Dans le cas contraire, ils formulent

dans le rapport une conclusion avec réserve ou une impossibilité de conclure.

30.- La structure et le responsable de la mission établissent un rapport qui comprend au moins les éléments suivants (Réf. Par. A11) :

- un titre qui indique clairement que le rapport est un rapport d'assurance (attestation) ;
- l'identification de l'entité ;
- l'identité du destinataire ;
- le cas échéant, la mention de l'existence d'une ou plusieurs autres missions, en lien avec l'attestation, réalisée(s) pour l'entité ;
- l'information sur l'objet considéré et, s'il y a lieu, l'objet considéré lui-même (Réf. Par. A12) ;
- une mention du niveau d'assurance obtenu par la structure et le responsable de la mission ;
- une identification des critères (Réf. Par. A13) ;
- s'il y a lieu, une description des restrictions inhérentes significatives associées à la mesure ou à l'évaluation de l'objet considéré au regard des critères ;
- lorsque les critères utilisés ont été conçus à des fins spécifiques, une déclaration alertant les lecteurs que l'information sur l'objet considéré risque de ne pas convenir à d'autres fins ;
- une mention rappelant que l'entité est responsable de l'objet considéré ;
- en cas d'attestation directe, la mention de la participation de la structure et du responsable de la mission à l'élaboration de l'information sur l'objet considéré ;
- en cas d'attestation indirecte, le document présentant l'information sur l'objet considéré établi par la partie responsable sous sa responsabilité, à titre d'annexe ;
- une mention confirmant que la mission a été réalisée conformément à la présente norme professionnelle ;
- une mention rappelant que la structure et le responsable de la mission respectent les règles de déontologie professionnelle ;
- un résumé circonstancié des travaux réalisés à l'appui de la conclusion de la structure et du responsable de la mission ;

- dans le cadre d'une mission d'assurance de niveau modéré, le résumé des travaux effectués doit préciser que les diligences mises en œuvre varient, que leur étendue est moindre que dans une mission d'assurance de niveau raisonnable et que, par conséquent, le niveau d'assurance obtenu dans une mission d'assurance de niveau modéré est moins élevé que celui résultant d'une mission d'assurance de niveau raisonnable ;
- une conclusion appropriée à l'objet considéré et aux critères utilisés, et adaptée aux travaux effectués ainsi qu'au niveau d'assurance obtenu ;
- la date ;
- la signature.

Cas dérogatoire du rapport de concordance sur des informations financières en lecture directe ou quasi directe dans les comptes annuels, dans les comptes intermédiaires ou dans les éléments sous-tendant l'établissement de ces comptes

31.- Dans le cas dérogatoire prévu au paragraphe 11 de la présente norme, la structure et le responsable de la mission établissent un rapport de concordance qui comprend au moins les éléments suivants :

- un titre qui indique clairement que le rapport est une attestation ;
- l'identification de l'entité ;
- l'identité du destinataire ;
- une mention rappelant que l'entité est responsable des comptes annuels ou intermédiaires ;
- la mention de l'existence d'une mission d'assurance sur lesdits comptes réalisée par la structure et le responsable de la mission ;
- une mention confirmant que la mission a été réalisée conformément à la présente norme professionnelle ;
- une mention rappelant que la structure et le responsable de la mission respectent les règles de déontologie professionnelle ;
- une conclusion appropriée sur la concordance de l'information attestée avec les comptes annuels ou intermédiaires ;
- la date ;
- la signature.

- **Rapport d'assurance imposé par les textes légaux ou réglementaires**

32.- Si la structure et le responsable de la mission sont tenus par des textes légaux ou réglementaires d'utiliser une présentation ou une formulation spécifique pour le rapport d'assurance, le rapport d'assurance ne doit faire référence à la présente norme que s'il inclut, au minimum, chacun des éléments identifiés au paragraphe 30 (Réf. Par. A14).

- **Formulation de la conclusion**

33.- La structure et le responsable de la mission peuvent formuler dans le rapport :

- une conclusion favorable ;
- une conclusion avec réserve(s) ;
- une conclusion défavorable ou une impossibilité de conclure.

Si la structure et le responsable de la mission estiment nécessaire d'attirer l'attention sur un élément présenté dans l'information sur l'objet considéré d'une importance telle qu'il est fondamental à la compréhension de l'information par les utilisateurs, ils ajoutent un paragraphe distinct d'observations dans le rapport, après la formulation de la conclusion, et précisent que celles-ci ne remettent pas en cause la conclusion exprimée.

34.- Dans leur rapport,

(a) lorsqu'ils émettent une assurance de niveau raisonnable, la structure et le responsable de la mission concluent sous une forme positive en adaptant la formulation suivante au cas particulier :
   - En cas d'attestation directe : « Sur la base de nos travaux, [*l'objet considéré*] est [*information sur l'objet considéré*], dans tous ses aspects significatifs, selon les critères XYZ. »
   - En cas d'attestation indirecte : « Sur la base de nos travaux, [*l'objet considéré*] tel qu'indiqué dans la déclaration de l'entité ci-jointe est [*information sur l'objet considéré*], dans tous ses aspects significatifs, en conformité avec les critères XYZ. »

(b) lorsqu'ils émettent une assurance de niveau modéré, la structure et le responsable de la mission concluent sous une forme négative en adaptant la formulation suivante au cas particulier :
   - En cas d'attestation directe : « Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause [*l'information sur l'objet considéré*] selon les critères XYZ. »
   - En cas d'attestation indirecte : « Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre

en cause [*information sur l'objet considéré*], tel qu'indiqué dans la déclaration de l'entité ci-jointe, en conformité avec les critères XYZ. »

Lorsqu'ils concluent avec réserve(s) ou lorsqu'ils expriment une conclusion défavorable ou une impossibilité de conclure, la structure et le responsable de la mission en exposent clairement les raisons et, si possible, en chiffrent l'incidence.

Modalités d'application

Nature de la mission (Réf. Par. 2)

A1. L'attestation peut notamment porter sur :

- la concordance ou la cohérence des informations avec la comptabilité, ou des données sous-tendant la comptabilité, ou des données internes à l'entité en lien avec la comptabilité, telles que notamment celles fournies par la comptabilité analytique ou des états de gestion ;
- la conformité de ces informations, avec par exemple :
  - les dispositions de textes légaux ou réglementaires ;
  - les dispositions des statuts ;
  - les stipulations d'un contrat ;
  - les décisions de la direction ;
  - les principes figurant dans un référentiel ;
- la présentation sincère de certaines informations ;
- la conformité du contrôle interne avec un référentiel…

A2. Les compétences et techniques propres à une mission d'assurance incluent, selon les besoins, de :

- faire preuve d'esprit critique et de jugement professionnel ;
- planifier et mettre en œuvre une mission d'assurance, notamment l'obtention et l'évaluation des éléments probants ;
- comprendre les systèmes d'information, ainsi que le rôle et les limites du contrôle interne ;
- faire le lien entre, d'une part, le caractère significatif et les risques de la mission et, d'autre part, la nature, le calendrier et l'étendue des diligences ;
- effectuer les diligences appropriées à la mission (ce qui peut inclure des demandes d'information, observations physiques, contrôles arithmétiques, réexécutions, confirmations externes et travaux analytiques).

Responsabilités au regard de l'information à attester (Réf. Par. 5, 6)

A3. La partie responsable est souvent aussi le client.

A4. L'objet considéré peut prendre diverses formes, dont les suivantes :

- une situation financière historique. L'information sur l'objet considéré peut alors être la comptabilisation, l'évaluation, le mode de présentation et les informations déclarées dans les états financiers ;
- une situation non financière. L'information sur l'objet considéré peut alors être un ou plusieurs indicateurs d'efficacité ou d'efficience ;
- des caractéristiques physiques (par exemple la capacité de production d'une installation). L'information sur l'objet considéré peut alors être un document de données techniques ;
- des systèmes et processus (par exemple un système de contrôle interne ou informatique d'une entité). L'information sur l'objet considéré peut alors être une déclaration concernant l'efficacité ;
- des pratiques (par exemple gouvernance d'entreprise, conformité avec la réglementation, pratiques en matière de ressources humaines). L'information sur l'objet considéré peut alors être une déclaration de conformité ou une déclaration d'efficacité.

A5. L'information attestée est le résultat de la mesure ou de l'évaluation de l'objet considéré, suite à l'application de critères.

Par exemple :

- un tiers financeur demande une attestation de conformité des dépenses engagées par une association dans le cadre d'un programme. La structure et le responsable de la mission doivent exprimer une conclusion sur la conformité (information à attester) des dépenses engagées par l'association (objet considéré) avec les conditions du cahier des charges du tiers financeur (critères) ;
- le client demande une attestation de chiffre d'affaires pour sa fédération professionnelle. La structure et le responsable de la mission doivent exprimer une conclusion sur la concordance du montant (information à attester) du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise (objet considéré) avec la comptabilité de l'entreprise (critères).

Niveau d'assurance (réf. Par. 11)

A5 bis. Doivent être considérés comme figurant en lecture quasi directe les informations qui ne sont pas en lecture directe mais qui nécessitent peu de travaux de reconstitution tels que des recalculs ou des travaux d'estimations.

Il en va ainsi, par exemple, des informations suivantes :

- chiffre d'affaires réalisé sur une période donnée ;
- montant de la rémunération d'un mandataire social ou d'un salarié de la structure ;
- solde d'un compte ou d'un ensemble de comptes.

Lorsque l'information à attester n'est pas en lecture directe ou quasi directe, la structure et le responsable de la mission exercent leur jugement professionnel pour adapter les diligences prévues dans la présente norme leur permettant d'apprécier si l'information faisant l'objet de l'attestation est exempte ou non d'anomalies significatives au regard des critères identifiés.

En dehors des cas de lecture directe ou quasi directe, le professionnel a recours à la présente norme dans son intégralité.

Diligences à mettre en œuvre

Acceptation de la mission (Réf. Par. 13)

A6. Des critères appropriés sont nécessaires pour assurer une mesure ou une évaluation raisonnablement cohérente d'un objet considéré dans le contexte d'un jugement professionnel. Sans le cadre de référence fourni par des critères appropriés, toute conclusion est sujette à l'interprétation personnelle et aux malentendus. Le caractère approprié des critères dépend du contexte, c'est-à-dire qu'il est déterminé en fonction des circonstances de la mission. Le caractère approprié des critères est indépendant du niveau d'assurance fourni. Les critères appropriés incluent, s'il y a lieu, des critères de présentation et de diffusion.

A7. La structure et le responsable de la mission obtiennent les éléments probants nécessaires pour appuyer leur conclusion et s'assurent que les critères appliqués seront portés à la connaissance des utilisateurs visés.

A8. Les critères peuvent être choisis ou développés de différentes manières, par exemple :

- issus de textes légaux ou réglementaires ;
- émis par des groupes d'experts agréés ou reconnus ;
- élaborés collectivement par un groupe ;
- faisant l'objet de publication ;
- conçus spécialement pour préparer l'information sur l'objet considéré dans le contexte spécifique de la mission.

Le mode d'élaboration des critères peut avoir une incidence sur le travail de la structure et du responsable de la mission lorsqu'ils évaluent leur caractère approprié.

A9. Disponibilité des critères - Les utilisateurs de l'attestation doivent pouvoir avoir connaissance des critères afin de comprendre comment l'objet considéré a été mesuré ou évalué. Les critères sont portés à leur connaissance par l'un ou plusieurs des moyens suivants :

- en étant rendus publics ;
- en étant mentionnés dans la présentation de l'information sur l'objet considéré ;
- en étant mentionnés dans l'attestation ;
- par convention générale, comme dans le cas par exemple du critère selon lequel le temps est mesuré en heures et en minutes.

La disponibilité des critères peut être limitée à des utilisateurs spécifiques, par exemple les modalités d'un contrat. Dans ce cas, la structure et le responsable de la mission le précisent dans leur attestation.

- **Cas particulier d'une mission d'assurance prévue par les textes légaux ou réglementaires (Réf. Par. 25)**

A10. Dans l'hypothèse où la norme n'est pas applicable, la structure et le responsable de la mission le précisent dans la lettre de mission. Ils indiquent que seront mises en œuvre les diligences définies par les textes. Ils peuvent toutefois s'inspirer des dispositions de cette norme pour mener leur mission.

Rapport (Réf. Par. 30)

A11. La norme n'exige pas un format défini du rapport d'assurance mais impose des éléments fondamentaux à inclure. Le rapport est adapté au contexte spécifique de la mission. La structure et le responsable de la mission peuvent choisir de produire un rapport « court » ou un rapport « long » selon le mode de communication souhaité par les utilisateurs visés. Le rapport « court » se limite généralement aux éléments fondamentaux prévus au paragraphe 30. Le rapport « long » comprend des informations et explications additionnelles qui n'ont pas d'incidence sur la conclusion de la structure et du responsable de la mission. En outre, le rapport long peut détailler les modalités de la mission, les critères utilisés, les constatations liées à des particularités de la mission, le détail des compétences et de l'expérience de la structure et du responsable de la mission, le seuil de signification utilisé et inclure des recommandations le cas échéant et toute autre information que la structure et le responsable de la mission jugent utile d'ajouter.

A12. L'identification et la description de l'information sur l'objet considéré et, s'il y a lieu, de l'objet considéré lui-même, peuvent comprendre, par exemple :

- le moment ou la période auquel correspond la mesure ou l'évaluation de l'objet considéré ;
- la partie responsable de l'objet considéré, le cas échéant ;
- les caractéristiques de l'objet considéré ou de l'information sur l'objet considéré utiles aux utilisateurs visés.

A13. Le rapport d'assurance identifie les critères qui ont servi à mesurer ou évaluer l'objet considéré afin que les utilisateurs puissent comprendre les fondements de la conclusion. Le rapport d'assurance peut inclure les dits critères, ou s'y référer s'ils figurent dans l'information sur l'objet considéré ou s'ils sont disponibles autrement et facilement accessibles. Selon le cas, il peut être pertinent de fournir dans le rapport :

- la source des critères, et s'ils sont d'origine légale ou réglementaire ou émis par des groupes d'experts agréés ;
- les méthodes de mesure ou d'évaluation utilisées lorsque les critères applicables permettent de choisir entre plusieurs méthodes ;
- les interprétations importantes faites lors de l'application des critères selon le contexte de la mission ;
- les éventuelles modifications apportées aux méthodes de mesure ou d'évaluation utilisées.

- **Rapport d'assurance imposé par les textes légaux ou réglementaires (Réf. Par. 32)**

A14. Dans l'hypothèse où la norme est applicable (Par. 25), la structure et le responsable de la mission précisent dans la lettre de mission qu'ils mettront en œuvre toutes les diligences prévues par cette norme. Ils indiquent également que la présentation ou la formulation du rapport étant imposée par les textes, il ne sera pas fait référence dans leur rapport à la présente norme.

ANNEXE 1

LES MISSIONS D'ASSURANCE SUR DES INFORMATIONS AUTRES QUE DES COMPTES COMPLETS HISTORIQUES (ATTESTATIONS PARTICULIÈRES)

EXEMPLES DE RAPPORTS

E1 • Missions d'assurance de niveau raisonnable ou modéré

■ Mission d'assurance de niveau raisonnable – Attestation directe

Exemple de contexte[23]

- la structure et le responsable de la mission ont contribué à l'élaboration de l'information faisant l'objet de l'attestation ;
- la structure et le responsable de la mission ont effectué une mission de présentation des comptes annuels ;
- l'attestation porte sur une information qui n'apparaît pas distinctement à la lecture des comptes annuels ;
- des diligences complémentaires sont nécessaires par rapport à la mission de présentation pour être en mesure d'attester, selon le niveau d'assurance retenu, le montant du chiffre d'affaires réalisé par l'entité avec un client particulier *yyy*.

Exemple de rapport

Au … [*représentant légal de l'entité*],

Attestation sur le chiffre d'affaires de l'entité *xxx*
réalisé sur la période du *zzz* au *zzz* avec le client *yyy*

En notre qualité d'expert-comptable de l'entité *xxx* et en réponse à votre demande, nous vous présentons notre rapport sur le chiffre d'affaires HT de l'entité *xxx* réalisé sur la période du *zzz* au *zzz* avec le client *yyy*, et établi dans le cadre de …. (*préciser le contexte et le tiers à l'initiative de cette demande*).

Il nous appartient d'attester que le montant du chiffre d'affaires HT de l'entité *xxx* réalisé sur la période du *zzz* au *zzz* avec le client *yyy* s'élève à *www* €.

Le chiffre d'affaires en question a été établi sous la responsabilité de l'entité à partir des documents et informations transmis par celle-ci.

En tant qu'expert-comptable, nous avons effectué [une mission d'enregistrements comptables (*à adapter selon le contexte*)] ainsi que de présentation des comptes de l'entité *xxx* pour l'exercice clos le *jj/mm/an*.

[23] Ce contexte est un exemple qui n'est pas à reproduire dans le rapport. Il est fourni pour illustrer la rédaction de l'exemple de rapport qui suit. Tout autre contexte donnera lieu à la rédaction d'un rapport différent, adapté à la situation

Dans ce contexte, nous avons participé à l'élaboration de l'information attestée.

La mission de présentation des comptes, définie par les normes professionnelles de l'Ordre des experts-comptables, est une mission d'assurance de niveau modéré aboutissant à une opinion sur la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble. Elle ne porte pas spécifiquement sur le chiffre d'affaires réalisé avec le client *yyy* au titre de la période du zzz au zzz, objet de la présente attestation.

Notre intervention a été effectuée selon les règles déontologiques de notre profession et la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques. Elle aboutit à exprimer une assurance de niveau raisonnable.

En complément des travaux réalisés dans le cadre de cette mission de présentation, et pour être en mesure d'établir la présente attestation, nous avons mené les diligences suivantes :

- appréciation des procédures de contrôle interne relatives à la facturation ;
- examen de la correcte application des règles et principes comptables applicables en France ;
- obtention du compte client *yyy* concerné sur la période considérée et sondages sur l'existence et la correcte imputation des factures au compte client *yyy* considéré ;
- confirmation directe de l'information auprès du client *yyy* concerné.

Sur la base de nos travaux, le montant du chiffre d'affaires HT réalisé par l'entité *xxx* avec le client *yyy* sur la période du zzz au zzz s'élève, dans tous ses aspects significatifs, selon les règles et principes comptables applicables en France, à *www* €.

[*Le cas échéant, au regard du contexte d'établissement et de diffusion de l'attestation*][24],[25]

Lieu, date et signature

[24] Si nécessaire, ajouter « Cette attestation est établie à votre attention dans le contexte décrit ci-avant et ne doit pas être utilisée, diffusée ou citée à d'autres fins ».

[25] Si nécessaire, ajouter « Nos travaux ne sont pas destinés à remplacer les diligences qu'il appartient, le cas échéant, aux tiers ayant eu communication de cette attestation de mettre en œuvre au regard de leurs propres besoins ».

- **Mission d'assurance de niveau raisonnable - Attestation indirecte**

Exemple de contexte[26]

- la structure et le responsable de la mission n'ont pas contribué à l'élaboration de l'information faisant l'objet de l'attestation ;
- le document annexé présentant l'information sur l'objet considéré a été établi par la direction de l'entité sous sa responsabilité ;
- l'attestation porte sur une information qui n'apparaît pas distinctement à la lecture des comptes annuels ;
- des diligences particulières sont nécessaires pour être en mesure d'attester, selon le niveau d'assurance retenu, le montant du chiffre d'affaires réalisé par l'entité avec un client particulier *yyy*.

Exemple de rapport

Au … [*représentant légal de l'entité*],

Attestation sur le chiffre d'affaires de l'entité *xxx*
réalisé sur la période du *zzz* au *zzz* avec le client *yyy*

En notre qualité d'expert-comptable de l'entité *xxx* et en réponse à votre demande, nous vous présentons notre rapport sur le chiffre d'affaires HT de l'entité *xxx* réalisé sur la période du *zzz* au *zzz* avec le client *yyy*, figurant dans le document ci-joint, et établi dans le cadre de …. (*préciser le contexte et le tiers à l'initiative de cette demande*).

Le montant du chiffre d'affaires en question a été établi sous la responsabilité de…. (*préciser l'organe ou le membre de direction ayant produit l'information concernée*) de … (*nom de l'entité xxx*).

Il nous appartient d'attester que le montant du chiffre d'affaires HT de l'entité *xxx* réalisé sur la période du *zzz* au *zzz* avec le client *yyy* s'élève à *www* €.

Notre intervention a été effectuée selon les règles déontologiques de notre profession et la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques. Elle aboutit à exprimer une assurance de niveau raisonnable.

[26] Ce contexte est un exemple qui n'est pas à reproduire dans le rapport. Il est fourni pour illustrer la rédaction de l'exemple de rapport qui suit. Tout autre contexte donnera lieu à la rédaction d'un rapport différent, adapté à la situation.

Afin d'établir la présente attestation, nous avons mené les diligences suivantes :

- appréciation des procédures de contrôle interne relatives à la facturation ;
- examen de la correcte application des règles et principes comptables applicables en France ;
- obtention du compte client *yyy* concerné sur la période considérée et sondages sur l'existence et la correcte imputation des factures au compte client *yyy* considéré ;
- confirmation directe de l'information auprès du client *yyy* concerné.

Sur la base de nos travaux, le chiffre d'affaires réalisé avec le client *yyy* sur la période du *zzz* au *zzz* tel qu'indiqué dans la déclaration de l'entité ci-jointe pour un montant de *www* €, est, dans tous ses aspects significatifs, en conformité avec les règles et principes comptables applicables en France.

[*Le cas échéant, au regard du contexte d'établissement et de diffusion de l'attestation*][27],[28]

Lieu, date et signature

- **Mission d'assurance de niveau raisonnable - Exemples de conclusion (attestations directes et indirectes)**

Exemples de conclusion avec réserve(s)

Sur la base de nos travaux, et sous réserve du point décrit dans le paragraphe « Motif de la réserve », [*préciser l'objet considéré] (le cas échéant [tel qu'indiqué dans la déclaration de l'entité ci-jointe*]) est dans tous ses aspects significatifs [*préciser l'information sur l'objet considéré*] selon les critères *XYZ*.

[*Ou bien*]

Sur la base de nos travaux, et sous réserve du point décrit dans le paragraphe « Motif de la réserve », l'entité s'est conformée dans tous ses aspects significatifs aux dispositions … [*préciser loi, règlement, contrat, …*] (*le cas échéant [tel qu'indiqué dans la déclaration de l'entité ci-jointe*]).

[27] Si nécessaire, ajouter « Cette attestation est établie à votre attention dans le contexte décrit ci-avant et ne doit pas être utilisée, diffusée ou citée à d'autres fins ».

[28] Si nécessaire, ajouter « Nos travaux ne sont pas destinés à remplacer les diligences qu'il appartient, le cas échéant, aux tiers ayant eu communication de cette attestation de mettre en œuvre au regard de leurs propres besoins ».

Exemple de conclusion défavorable ou d'une impossibilité de conclure

En raison du caractère significatif du point décrit dans le paragraphe « Motif de la conclusion défavorable (*ou de l'impossibilité de conclure*) », nous sommes dans l'impossibilité de conclure sur … [*préciser l'information sur l'objet considéré] (le cas échéant [tel qu'indiqué dans la déclaration de l'entité ci-jointe*]).

Exemple d'observation(s)

[*Le cas échéant*] Observation(s)[29]

Sans remettre en cause la conclusion ci-dessus, nous attirons votre attention sur les éléments suivants :

Par exemple :

Limitations des travaux connues avant l'acceptation de la mission[30], notamment les limites inhérentes quant à la mesure ou l'évaluation de l'objet considéré au regard des critères.

- Nous vous informons [… *(à compléter)*] *ou* Nous portons à votre connaissance [… *(à compléter)*].
- Nous ne nous prononçons pas sur l'exactitude de [… *(à compléter)*] *ou* sur la possibilité de réalisation des prévisions [… *(à compléter)*].

■ Mission d'assurance de niveau modéré – Attestation directe

Exemple de contexte[31] :

- la structure et le responsable de la mission ont contribué à l'élaboration de l'information faisant l'objet de l'attestation ;
- la structure et le responsable de la mission ont effectué une mission de présentation des comptes annuels ;

[29] La structure peut décider, sans que cela ait un caractère de réserves, d'attirer l'attention du lecteur sur des éléments relatifs aux diligences mises en œuvre ou aux critères utilisés. Ces observations doivent être clairement séparées de la conclusion et rédigées de façon à ne pas remettre en cause la conclusion formulée.

[30] Les limitations apparues en cours de mission sont exprimées dans la conclusion sous la forme de réserve(s) ou d'une impossibilité de conclure selon leur caractère significatif.

[31] Ce contexte est un exemple qui n'est pas à reproduire dans le rapport. Il est fourni pour illustrer la rédaction de l'exemple de rapport qui suit. Tout autre contexte donnera lieu à la rédaction d'un rapport différent, adapté à la situation.

- l'attestation porte sur une information qui n'apparaît pas distinctement à la lecture des comptes annuels ;
- des diligences complémentaires sont nécessaires par rapport à la mission de présentation pour être en mesure d'attester, selon le niveau d'assurance retenu, le chiffre d'affaires réalisé par l'entité avec un client particulier *yyy*.

Exemple de rapport

Au … [*représentant légal de l'entité*],

Attestation sur le chiffre d'affaires de l'entité *xxx*
réalisé sur la période du *zzz* au *zzz* avec le client *yyy*

En notre qualité d'expert-comptable de l'entité *xxx* et en réponse à votre demande, nous vous présentons notre rapport sur le chiffre d'affaires HT de l'entité *xxx* réalisé sur la période du *zzz* au *zzz* avec le client *yyy*, et établi dans le cadre de …. (*préciser le contexte et le tiers à l'initiative de cette demande*).

Il nous appartient d'attester que le montant du chiffre d'affaires HT de l'entité *xxx* réalisé sur la période du *zzz* au *zzz* avec le client *yyy* s'élève à *www* €.

Le chiffre d'affaires en question a été établi sous la responsabilité de l'entité à partir des documents et informations transmis par celle-ci.

En tant qu'expert-comptable, nous avons effectué [une mission d'enregistrements comptables (*à adapter selon le contexte*)] ainsi que de présentation des comptes de l'entité *xxx* pour l'exercice clos le *jj/mm/an*. Dans ce contexte, nous avons participé à l'élaboration de l'information attestée.

La mission de présentation des comptes, définie par les normes professionnelles de l'Ordre des experts-comptables, est une mission d'assurance de niveau modéré aboutissant à une opinion sur la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble. Elle ne porte pas spécifiquement sur le chiffre d'affaires réalisé avec le client *yyy* au titre de la période du *zzz* au *zzz*, objet de la présente attestation.

Notre intervention a été effectuée selon les règles déontologiques de notre profession et la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques. Elle aboutit à exprimer une assurance de niveau modéré.

En complément des travaux réalisés dans le cadre de cette mission de présentation, et pour être en mesure d'établir la présente attestation, nous avons mené les diligences suivantes :

- prise de connaissance des procédures de contrôle interne relatives à la facturation ;
- examen de la correcte application des règles et principes comptables applicables en France ;
- obtention du compte client yyy concerné sur la période considérée et sondages sur l'existence et la correcte imputation des factures au compte client yyy considéré.

L'étendue de nos travaux ne comprend pas tous les contrôles propres à ceux afférents à une mission d'assurance de niveau raisonnable, conduisant ainsi à un niveau d'assurance moins élevé.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause le montant du chiffre d'affaires HT réalisé avec le client *yyy* sur la période du zzz au zzz s'élevant à *www* €, selon les règles et principes comptables applicables en France.
[*Le cas échéant, au regard du contexte d'établissement et de diffusion de l'attestation*][32], [33]

Lieu, date et signature

- **Mission d'assurance de niveau modéré – Attestation indirecte**

Exemple de contexte[34]

- la structure et le responsable de la mission n'ont pas contribué à l'élaboration de l'information faisant l'objet de l'attestation ;
- le document annexé présentant l'information sur l'objet considéré a été établi par la direction de l'entité sous sa responsabilité ;
- l'attestation porte sur une information qui n'apparaît pas distinctement à la lecture des comptes annuels ;

[32] Si nécessaire, ajouter « Cette attestation est établie à votre attention dans le contexte décrit ci-avant et ne doit pas être utilisée, diffusée ou citée à d'autres fins».
[33] Si nécessaire, ajouter « Nos travaux ne sont pas destinés à remplacer les diligences qu'il appartient, le cas échéant, aux tiers ayant eu communication de cette attestation de mettre en œuvre au regard de leurs propres besoins ».
[34] Ce contexte est un exemple qui n'est pas à reproduire dans le rapport. Il est fourni pour illustrer la rédaction de l'exemple de rapport qui suit. Tout autre contexte donnera lieu à la rédaction d'un rapport différent, adapté à la situation.

- des diligences particulières sont nécessaires pour être en mesure d'attester, selon le niveau d'assurance retenu, le montant du chiffre d'affaires réalisé par l'entité avec un client particulier *yyy*.

Exemple de rapport

Au … [*représentant légal de l'entité*],

Attestation sur le chiffre d'affaires de l'entité *xxx*
réalisé sur la période du *zzz* au *zzz* avec le client *yyy*

En notre qualité d'expert-comptable de l'entité *xxx* et en réponse à votre demande, nous vous présentons notre rapport sur le chiffre d'affaires HT de l'entité *xxx* réalisé sur la période du *zzz* au *zzz* avec le client *yyy*, figurant dans le document ci-joint, et établi dans le cadre de …. (*préciser le contexte et le tiers à l'initiative de cette demande*).

Le montant du chiffre d'affaires en question a été établi sous la responsabilité de … (p*réciser l'organe ou le membre de la direction ayant produit l'information concernée*) de … (*nom de l'entité xxx*).

Il nous appartient d'attester que le montant du chiffre d'affaires HT de l'entité *xxx* réalisé sur la période du *zzz* au *zzz* avec le client *yyy* s'élève à *www* €.

Notre intervention a été effectuée selon les règles déontologiques de notre profession et la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques. Elle aboutit à exprimer une assurance de niveau modéré.

Afin d'établir la présente attestation, nous avons mené les diligences suivantes :

- prise de connaissance des procédures de contrôle interne relatives à la facturation ;
- examen de la correcte application des règles et principes comptables applicables en France ;
- obtention du compte client *yyy* concerné sur la période considérée et sondages sur l'existence et la correcte imputation des factures au compte client *yyy* considéré.

L'étendue de nos travaux ne comprend pas tous les contrôles propres à ceux afférents à une mission d'assurance de niveau raisonnable, conduisant ainsi à un niveau d'assurance moins élevé.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause le chiffre d'affaires HT réalisé avec le client *yyy* sur la période du zzz au zzz, tel qu'indiqué dans la déclaration de l'entité ci-jointe, pour un montant de *www* €, selon les règles et principes comptables applicables en France.

[*Le cas échéant, au regard du contexte d'établissement et de diffusion de l'attestation*][35], [36]

Lieu, date et signature

- **Mission d'assurance de niveau modéré – Exemples de conclusion (attestations directes et indirectes)**

Exemples de conclusion avec réserve(s)

Sur la base de nos travaux, et sous réserve du point décrit dans le paragraphe « Motif de la réserve », [*préciser l'objet considéré*] *(le cas échéant* [*tel qu'indiqué dans la déclaration de l'entité ci-jointe*]*)* est dans tous ses aspects significatifs [*préciser l'information sur l'objet considéré*] selon les critères *XYZ*.

[*Ou bien*]

Sur la base de nos travaux, et sous réserve du point décrit dans le paragraphe « Motif de la réserve », l'entité s'est conformée dans tous ses aspects significatifs aux dispositions … [p*réciser loi, règlement, contrat, ...*] *(le cas échéant* [*tel qu'indiqué dans la déclaration de l'entité ci-jointe*]*).*

Exemple de conclusion défavorable ou d'une impossibilité de conclure

En raison du caractère significatif du point décrit dans le paragraphe « Motif de la conclusion défavorable (*ou de l'impossibilité de conclure*) », nous sommes dans l'impossibilité de conclure sur … [*préciser l'information sur l'objet considéré*] (*le cas échéant* [*tel qu'indiqué dans la déclaration de l'entité ci-jointe*]).

[35] Si nécessaire, ajouter « Cette attestation est établie à votre attention dans le contexte décrit ci-avant et ne doit pas être utilisée, diffusée ou citée à d'autres fins ».

[36] Si nécessaire, ajouter « Nos travaux ne sont pas destinés à remplacer les diligences qu'il appartient, le cas échéant, aux tiers ayant eu communication de cette attestation de mettre en œuvre au regard de leurs propres besoins ».

Exemple d'observation(s)

[*Le cas échéant*] Observation(s)[37]

Sans remettre en cause la conclusion ci-dessus, nous attirons votre attention sur les éléments suivants :

Par exemple :

Limitations des travaux connues avant l'acceptation de la mission[38], notamment les limites inhérentes quant à la mesure ou l'évaluation de l'objet considéré au regard des critères.

- Nous vous informons [… *(à compléter)*] ou Nous portons à votre connaissance [… *(à compléter)*].
- Nous ne nous prononçons pas sur l'exactitude de [… *(à compléter)*] *ou* sur la possibilité de réalisation des prévisions [… *(à compléter)*].

[37] La structure peut décider, sans que cela ait un caractère de réserves, d'attirer l'attention du lecteur sur des éléments relatifs aux diligences mises en œuvre ou aux critères utilisés. Ces observations doivent être clairement séparées de la conclusion et rédigées de façon à ne pas remettre en cause la conclusion formulée.

[38] Les limitations apparues en cours de mission sont exprimées dans la conclusion sous la forme de réserve(s) ou d'une impossibilité de conclure selon leur caractère significatif.

E2 • Attestation de concordance d'une information qui figure en lecture directe ou quasi directe dans des comptes annuels, dans des comptes intermédiaires ou dans les éléments sous-tendant l'établissement de ces comptes (prévue au paragraphe 11 de la norme)

Exemple d'attestation

Au … [*représentant légal de l'entité*],

Attestation du chiffre d'affaires de l'entité *xxx*
réalisé sur l'exercice *yyy* [*sur la période du zzz au zzz*]

En notre qualité d'expert-comptable de votre entité et en réponse à votre demande, nous vous présentons notre rapport sur la concordance du chiffre d'affaires de l'entité *xxx* réalisé sur l'exercice *yyy* [*sur la période du zzz au zzz*] avec les comptes annuels de l'exercice *yyy* [*avec les comptes intermédiaires au…*][39].

Le chiffre d'affaires, tel qu'il figure dans les comptes annuels [*ou intermédiaires*], a été établi sous la responsabilité de l'entité.

En tant qu'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entité *xxx* pour l'exercice clos le *yyy* [*sur la période du zzz au zzz*]. Dans ce contexte, nous avons participé à l'élaboration de l'information attestée.

Notre intervention a été effectuée selon les règles déontologiques de notre profession et la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques.

Nous avons effectué les rapprochements nécessaires entre le chiffre d'affaires objet de la présente attestation et le chiffre d'affaires figurant dans les comptes annuels *(approuvés/non encore approuvés par l'assemblée générale)* [*intermédiaires au….*] et avons vérifié leur concordance.

Sur la base de nos travaux, nous attestons que le chiffre d'affaires figurant dans les comptes annuels [*intermédiaires*] de l'entité *xxx* sur l'exercice clos le *yyy* [*la période du zzz au zzz*] s'élève à *www* €.

[39] Si l'expert-comptable le juge utile « et établi dans le cadre de … (préciser le contexte et le tiers à l'initiative de cette demande) ».

[Le cas échéant, au regard du contexte d'établissement et de diffusion de l'attestation][40]

Nos travaux ne sont pas destinés à remplacer les diligences qu'il appartient, le cas échéant, aux tiers ayant eu communication de cette attestation de mettre en œuvre au regard de leurs propres besoins[41].

Lieu, date et signature

[40] Si l'expert-comptable le juge utile « Cette attestation est établie à votre attention dans le contexte décrit ci-avant et ne doit pas être utilisée, diffusée ou citée à d'autres fins ».

[41] Si l'expert-comptable le juge utile au regard du contexte d'établissement et de diffusion de l'attestation.

ANNEXE 11

EXTRAIT DU GLOSSAIRE DES TERMES ET EXPRESSIONS UTILISES

Cet extrait du glossaire reprend les termes et expressions utilisés spécifiquement dans cette norme. Le glossaire des termes et expressions utilisés fait partie intégrante du référentiel normatif.

Chargé de mesure ou d'évaluation • Partie qui mesure ou évalue l'objet considéré au regard de critères. Le chargé de mesure ou d'évaluation dispose des compétences concernant l'objet considéré. Ces compétences diffèrent des « compétences et techniques d'assurance ».

Compétences et techniques d'assurance • Compétences et techniques de planification, de collecte d'éléments probants, d'évaluation des éléments probants, de communication et de rédaction d'un rapport de mission d'assurance.

Critères • Références utilisées pour mesurer ou évaluer l'objet considéré.

Information sur l'objet considéré • Résultat de la mesure ou de l'évaluation de l'objet considéré au regard des critères.

Mission directe • Mission d'assurance sur des informations, autres que des comptes complets historiques, à l'élaboration desquelles la structure et le responsable de la mission ont contribué en tout ou partie. Dans une telle mission, la structure et le responsable de la mission mesurent ou évaluent, en tout ou partie, un objet au regard de critères et présentent l'information sur cet objet dans leur rapport d'assurance ou dans un document joint à leur rapport.

Mission indirecte • Mission d'assurance sur des informations, autres que des comptes complets historiques, à l'élaboration desquelles la structure et le responsable de la mission n'ont pas contribué. Dans une telle mission, la mesure ou l'évaluation de l'objet au regard de critères n'est pas réalisée par la structure et le responsable de la mission. L'information relative à la mesure ou à l'évaluation de l'objet considéré est établie par l'entité ou sous sa responsabilité, et présentée dans un document joint au rapport d'assurance de la structure et du responsable de la mission.

Objet considéré • Elément à mesurer ou à évaluer et faisant l'objet de l'information attestée par la structure et le responsable de la mission dans le cadre de leur mission.